

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

📅 Date	February 7, 2026
⚙️ Status	Not started

¿Qué es esto?

El Derecho Procesal Constitucional es la rama del derecho que enseña **cómo defender los derechos que la Constitución reconoce cuando son violados por el Estado o por autoridades**. No basta con conocer los derechos; hay que saber cómo exigirlos.

¿Por qué me importa?

Porque cuando una persona no recibe un medicamento, es detenida ilegalmente, se vulnera su libertad o se viola un derecho fundamental, la solución muchas veces no está en un juicio ordinario, sino en mecanismos constitucionales como el amparo.

Panorama legal en 30 segundos

La clase explicó que la Constitución contiene derechos fundamentales y que existen mecanismos para exigir su cumplimiento. El curso se enfocará en interpretar sentencias, identificar agravios, presentar acciones constitucionales y comprender cómo actúa la Corte de Constitucionalidad.

Analogía Central

Pensar en el Derecho Procesal Constitucional es como pensar en el sistema de emergencia de un edificio.

- La Constitución = el edificio.
- Los derechos = las personas dentro del edificio.
- El Derecho Procesal Constitucional = las salidas de emergencia.

Analogía jurídica poderosa

La Constitución es el contrato principal del país.

Si alguien incumple una cláusula importante, el Derecho Procesal Constitucional es la herramienta para obligar su cumplimiento.

Cuando todo funciona, nadie las usa.

Cuando hay peligro, son lo único que puede salvarte.

Relevancia profesional

Un abogado que no sabe Derecho Procesal Constitucional puede conocer derechos, pero no sabrá defenderlos.

Un abogado que domina esta materia puede:

- Interponer amparos.
 - Interpretar sentencias.
 - Detectar agravios.
 - Defender derechos fundamentales.
 - Litigar ante tribunales constitucionales.
-

¿QUÉ ES EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL?

DEFINICIÓN

Es la rama jurídica que estudia los procedimientos para proteger y hacer efectivos los derechos reconocidos por la Constitución.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Tener un derecho sin un mecanismo para exigirlos es como tener un seguro sin número telefónico para reclamar.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque no basta con reconocer derechos. Debe existir una forma de exigirlos cuando son violados.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina que la Constitución es un videojuego.

Las reglas están escritas.

El Derecho Procesal Constitucional es el botón de "reclamar" cuando alguien

hace trampa.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Cuando identifiques un problema:

1. Identifica el derecho afectado.
2. Busca la norma constitucional.
3. Determina la acción constitucional procedente.
4. Formula la petición.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que todo se resuelve en un juicio ordinario.

✓ Identificar cuándo procede una garantía constitucional.

EJEMPLO DE VIDA REAL

María necesita un medicamento.

La institución no se lo entrega.

No espera años en un juicio ordinario.

Utiliza una acción constitucional para exigir el derecho a la salud.

ERROR JURÍDICO COMÚN

✗ Confundir derecho constitucional con derecho procesal constitucional.

✓ El primero reconoce derechos; el segundo enseña cómo defenderlos.

MNEMOTECNIA

CPPD

Constitución → Protección → Procedimiento → Defensa

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿La Constitución por sí sola protege automáticamente los derechos?
2. ¿Necesito mecanismos para exigirlos?
3. ¿Qué estudia el Derecho Procesal Constitucional?

LA LECTURA COMO HERRAMIENTA DEL ABOGADO CONSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

La lectura jurídica es la capacidad de comprender, interpretar y extraer información relevante de normas y sentencias.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque las decisiones constitucionales están escritas en sentencias.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Un médico lee exámenes.

Un abogado constitucional lee sentencias.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Las sentencias son mapas.

Si no sabes leer el mapa, te pierdes.

RECETA PRÁCTICA

1. Leer.
2. Identificar hechos.
3. Identificar derecho discutido.
4. Identificar decisión.
5. Identificar fundamento.

TRAMPA COMÚN

✗ Leer sin analizar.

✓ Leer preguntando:

- ¿Qué pasó?
- ¿Qué derecho se discute?
- ¿Qué resolvió el tribunal?

MNEMOTECNIA

H-D-R: Hechos → Derecho → Resolución

AUTOEVALUACIÓN

¿Puedes explicar una sentencia en menos de un minuto?

LOS ARTÍCULOS 1 AL 4 DE LA CONSTITUCIÓN

ARTÍCULO PRIMERO: PROTECCIÓN A LA PERSONA

DEFINICIÓN

El Estado se organiza para proteger a la persona y la familia; su fin supremo es el bien común.

CONCEPTOS ANCLA

- Persona
- Familia
- Estado
- Bien común

PARA TU CEREBRO

El Estado existe para servir a las personas, no las personas para servir al Estado.

EJEMPLO

Si una institución pública actúa contra el bien común, puede cuestionarse constitucionalmente.

MNEMOTECNIA

PFB

Persona – Familia – Bien común

ARTÍCULO SEGUNDO: DEBERES DEL ESTADO

DEFINICIÓN

Garantizar:

- Vida
- Libertad
- Justicia
- Seguridad
- Paz
- Desarrollo integral

PARA TU CEREBRO

Es la lista de tareas obligatorias del Estado.

EJEMPLO

Cuando falla la seguridad pública, surge el debate sobre el cumplimiento de este deber.

MNEMOTECNIA

VLJSPD

Vida-Libertad-Justicia-Seguridad-Paz-Desarrollo

ARTÍCULO TERCERO: DERECHO A LA VIDA

DEFINICIÓN

La Constitución protege la vida desde la concepción.

PROBLEMA JURÍDICO DISCUTIDO

Se analizó la diferencia entre:

- Constitución
- Código Civil

El profesor explicó que, por jerarquía normativa, prevalece la Constitución.

MNEMOTECNIA

VIDA = Desde la Concepción

ARTÍCULO CUARTO: LIBERTAD E IGUALDAD

DEFINICIÓN

Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.

DEBATE CENTRAL

La clase discutió si existe igualdad real o únicamente igualdad jurídica ante la ley.

MNEMOTECNIA

LID

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuál es el fin supremo del Estado?
 2. ¿Qué artículo protege la vida?
 3. ¿Qué artículo regula igualdad y libertad?
-

LA ACCIÓN DE AMPARO

DEFINICIÓN

Proceso constitucional destinado a proteger derechos fundamentales cuando son amenazados o violados.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque los procesos ordinarios suelen ser demasiado lentos.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es el "botón de emergencia" de la Constitución.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Cuando tu derecho se está quemando, el amparo es el extintor.

RECETA PRÁCTICA

1. Identificar el derecho violado.
2. Identificar autoridad responsable.
3. Formular petición.
4. Presentar acción.

EJEMPLO

Paciente que no recibe medicamento indispensable.

La vía adecuada puede ser el amparo.

ERROR COMÚN

✗ Decir "recurso de amparo".

✓ En Guatemala se explicó que es una **acción de amparo**, porque inicia un proceso nuevo.

MNEMOTECNIA

AUTOEVALUACIÓN

¿El amparo es recurso o acción?

EL AGRAVIO

DEFINICIÓN

Es el perjuicio o inconformidad concreta causada por una resolución.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque no se impugna una resolución simplemente porque no gusta. Debe existir un agravio.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es la razón específica por la cual dices:
"El juez se equivocó aquí."

RECETA PRÁCTICA

1. Identifica qué pediste.
2. Identifica qué resolvió el juez.
3. Detecta la diferencia.
4. Formula el agravio.

EJEMPLO

Solicitaste protección de un derecho.
El juez ignoró parte de tu petición.
Ese incumplimiento constituye agravio.

ERROR COMÚN

✗ Apelar sin identificar agravio.

✓ Señalar exactamente dónde está el error.

MNEMOTECNIA

AGRAVIO = Afectación Generada por Resolución Aplicada Violando Interés Objetivo

HERRAMIENTAS VISUALES PARA RETENCIÓN

CUADRO COMPARATIVO

 Figura	Qué hace	Cuándo se usa
 Constitución	Reconoce derechos	Siempre
 Amparo	Protege derechos	Cuando se vulneran
 Agravio	Identifica el daño jurídico	Para impugnar
 CC	Revisa constitucionalidad	En apelaciones constitucionales

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Constitución



Derechos Fundamentales



Violación del derecho



Acción de Amparo



Resolución



Agravio



Aclaración / Ampliación



Apelación



Corte de Constitucionalidad

FLUJO PROCESAL

Derecho vulnerado

- Identificación del problema
- Acción de Amparo
- Resolución Judicial
- Agravio
- Apelación
- Corte de Constitucionalidad

GIMNASIO MENTAL

Ejercicio 1

Un hospital niega medicamento vital.

¿Qué garantía constitucional analizarías primero?

Ejercicio 2

El juez omitió resolver uno de tus argumentos.

¿Qué identificas?

Respuesta: Agravio.

Ejercicio 3

Una autoridad vulnera un derecho fundamental y el afectado necesita protección inmediata.

¿Qué vía constitucional considerarías?

Respuesta: Acción de amparo.

SIMULACRO DE EXAMEN

Pregunta 1

¿Por qué el amparo no debe confundirse con un proceso ordinario?

Pregunta 2

¿Cuál es el fin supremo del Estado según el artículo primero?

Pregunta 3

¿Qué es un agravio?

Pregunta 4

¿Por qué la lectura de sentencias es indispensable para un abogado constitucional?

Pregunta 5

¿Cuál es la diferencia entre conocer un derecho y saber defenderlo?

ÍNDICE MAESTRO

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Derecho Procesal Constitucional	CPPD	Defender derechos
Amparo	APARO	Protección urgente
Agravio	Error concreto	Impugnar resoluciones
Art. 1	PFB	Fin del Estado
Art. 2	VLJSPD	Deberes estatales
Art. 3	Vida desde concepción	Protección de vida
Art. 4	LID	Libertad e igualdad

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

👉 Anotar en la Constitución:

Artículo 1

"Fin supremo = Bien común"

Artículo 2

"Lista de deberes esenciales del Estado"

Artículo 3

"Protección constitucional desde la concepción"

Artículo 4

"Debatir diferencia entre igualdad formal e igualdad real"

Tema Amparo

"En Guatemala es ACCIÓN, no recurso."

Tema Agravio

"Sin agravio no existe una impugnación sólida."

Código Procesal Civil y Mercantil

Anotar y estudiar:

- Artículo 61
 - Artículo 106
 - Artículo 107
-

FRASE FINAL DE SUPERVIVENCIA

La idea más importante de toda la clase es esta:

La Constitución reconoce derechos, pero el Derecho Procesal Constitucional enseña cómo defenderlos. Quien domina el amparo, la interpretación de sentencias y la identificación de agravios, posee las herramientas prácticas para convertir los derechos escritos en derechos reales.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

📅 Date	February 14, 2026
🌀 Status	Not started

El Derecho Procesal Constitucional es la rama del derecho que protege la Constitución y los derechos fundamentales cuando son violados por autoridades, jueces o normas jurídicas. Surgió históricamente como respuesta a la necesidad de evitar abusos de poder y garantizar la libertad humana. Su evolución va desde Grecia y Roma, pasando por la Carta Magna de 1215, hasta la creación de los Tribunales Constitucionales modernos.

Analogía Central

Pensar en el Derecho Procesal Constitucional es como pensar en un "sistema de emergencia" de un edificio.

- La Constitución = el plano maestro del edificio.
- Las leyes ordinarias = los reglamentos internos.
- Los jueces ordinarios = administradores del edificio.
- El Tribunal Constitucional = el inspector supremo que verifica que nadie viole el plano original.

PANORAMA LEGAL EN 30 SEGUNDOS

El Derecho Procesal Constitucional existe para garantizar que la Constitución sea respetada. Utiliza mecanismos como:

- ✓ Amparo
- ✓ Exhibición Personal (Habeas Corpus)
- ✓ Inconstitucionalidad de leyes
- ✓ Control Constitucional

Su finalidad es restaurar los derechos fundamentales cuando han sido vulnerados.

RELEVANCIA PROFESIONAL

Todo litigio puede terminar convirtiéndose en un asunto constitucional.

Un problema:

- Penal
- Civil
- Familiar
- Administrativo
- Laboral

Puede llegar eventualmente al ámbito constitucional cuando exista violación de derechos fundamentales.

LOS DERECHOS INNATOS DEL SER HUMANO

DEFINICIÓN

Son los derechos que pertenecen al ser humano desde su nacimiento, independientemente de que exista o no un Estado.

¿POR QUÉ EXISTE ESTO?

Porque el ser humano nace libre y posee derechos antes de cualquier gobierno o ley.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Antes de existir gobiernos, ya existían personas.

Y antes de existir leyes, las personas ya tenían derecho a vivir y ser protegidas.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina que cada persona nace con una mochila invisible. Dentro de esa mochila ya vienen:



Integridad

Dignidad



Vida

Libertad

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Cuando analices cualquier caso:

1. Identifica el derecho involucrado.
2. Pregunta si ese derecho es inherente al ser humano.
3. Verifica si fue protegido o vulnerado.

EJEMPLO DE VIDA REAL

María es detenida arbitrariamente.

Aunque no exista una ley específica para ella, conserva su derecho fundamental a la libertad.

ERROR COMÚN

✗ Creer que el Estado crea los derechos.

✓ Entender que el Estado únicamente los reconoce y protege.

MNEMOTECNIA

VIDA: V = Valor humano → I = Innato → D = Dignidad → A = Antes del Estado

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Los derechos nacen con el Estado?
2. ¿La libertad es anterior a la ley?
3. ¿La Constitución reconoce o crea derechos?

ORIGEN DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

Es la rama jurídica encargada de proteger la Constitución mediante procedimientos especiales.

¿POR QUÉ EXISTE ESTO?

Porque los derechos pueden ser violados incluso por quienes deberían protegerlos.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Si alguien viola una regla importante, debe existir un mecanismo para corregir el problema.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

La Constitución es el "manual principal".

El Derecho Procesal Constitucional es el "equipo técnico" que repara las fallas.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

1. Detectar violación.
2. Identificar derecho afectado.
3. Utilizar garantía constitucional.
4. Solicitar protección judicial.

EJEMPLO DE VIDA REAL

Juan interpone un Amparo porque una autoridad le negó un derecho constitucional.

ERROR COMÚN

 Creer que solo protege asuntos políticos.

 Protege cualquier derecho constitucional.

MNEMOTECNIA

PCG: P = Protección → C = Constitución → G = Garantías

AUTOEVALUACIÓN

¿Para qué existe el Derecho Procesal Constitucional?

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

DEFINICIÓN

Proceso histórico mediante el cual surgieron mecanismos de protección constitucional.

ETAPA 1: GRECIA

GNOMOS

Norma superior que regulaba la conducta social.

Analogía

Era como el "manual de convivencia" de la polis.

PSEFISMA

Decisión emitida por magistrados.

Regla Fundamental

Todo psefisma debía respetar el gnomos.

FLUJO

GNOMOS → PSEFISMA → LEGALIDAD

ETAPA 2: ROMA

HOMINE LIBERO EXHIBENDO

Antecedente del Habeas Corpus.

Protegía a personas libres detenidas injustamente.

INTERCESSIO TRIBUNICIA

Petición realizada por otra persona para defender a quien sufría injusticia.

Origen del abogado

"Alguien habla por mí".

APPELLATIO AUXILIUM

Solicitud de auxilio ante una autoridad superior.

MNEMOTECNIA

ROMA = RIA: R = Revisión → I = Intercesión → A = Auxilio

ETAPA 3: CARTA MAGNA (1215)

IMPORTANCIA

Perfecciona mecanismos de protección contra abusos del poder.

GARANTÍA DE EXAMEN

La Carta Magna de 1215 es considerada antecedente fundamental del Habeas Corpus.

ETAPA 4: MÉXICO (1841)

APARICIÓN DEL AMPARO

En la Constitución de Yucatán surge formalmente la figura del Amparo.

TRUCO DE MEMORIA

Yucatán = Ya nace el Amparo.

ETAPA 5: ESTADOS UNIDOS (1787)

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

La Constitución se coloca por encima de todas las demás normas.

Fórmula Mental

CONSTITUCIÓN



LEYES



REGLAMENTOS

ETAPA 6: EUROPA SIGLO XX

TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

Nacen órganos especializados para resolver conflictos constitucionales.

¿QUÉ HACEN?

No revisan únicamente conflictos ordinarios.

Revisan si las decisiones respetan la Constitución.

AUTOEVALUACIÓN

¿Dónde surge el Amparo?

¿Dónde aparece el Habeas Corpus?

¿Dónde nacen los Tribunales Constitucionales?

DEFINICIONES DOCTRINARIAS

FIX-ZAMUDIO

El Derecho Procesal Constitucional protege la Constitución y restaura derechos vulnerados.

Idea Clave

Proteger y restaurar.

FERRER MAC-GREGOR

Estudia:

- Jurisdicción constitucional
 - Órganos constitucionales
 - Garantías constitucionales
-

MANILI

Estudia:

- Órganos constitucionales
 - Procedimientos constitucionales
-

MNEMOTECNIA

FMM

Fix-Zamudio → Restaura

Mac-Gregor → Organiza

Manili → Procedimiento

NATURALEZA JURÍDICA

DEFINICIÓN

Es una rama autónoma del Derecho.

¿POR QUÉ?

Porque:

- ✓ Tiene principios propios
 - ✓ Tiene procedimientos propios
 - ✓ Tiene tribunales especializados
 - ✓ Tiene leyes especiales
-

Objeto de Estudio

Especialización de los procesos constitucionales

Contenidos básicos: Órganos y procedimientos

GARANTÍA DE EXAMEN

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad regula el procedimiento constitucional.

TESIS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Son las distintas posiciones doctrinarias que intentan responder una pregunta fundamental:

| ¿Qué estudia realmente el Derecho Procesal Constitucional?

Algunos autores creen que estudia únicamente los procesos constitucionales; otros consideran que también estudia la jurisdicción constitucional; y otros sostienen que además incluye el debido proceso.

Analogía Central

Imagina que el Derecho Procesal Constitucional es una **casa**.

La discusión es:



¿Debemos estudiar solo las habitaciones?



¿Las habitaciones y toda la casa?



¿O la casa completa junto con las reglas para vivir dentro de ella?

De esa respuesta nacen las tres tesis:

- Tesis Restringida
- Tesis Intermedia
- Tesis Amplia

Estas tesis no discuten si existe el Derecho Procesal Constitucional.

Lo que discuten es:



Cuál es su contenido.

👉 Qué temas deben estudiarse.

👉 Cuáles son sus límites.

ANALOGÍA LEGAL PODEROSA

Pensar en estas tesis es como observar un iceberg.

- ♦ La tesis restringida mira solo la punta.
 - ♦ La tesis intermedia mira una parte más grande.
 - ♦ La tesis amplia estudia todo el iceberg.
-

TESIS RESTRINGIDA

Autor Principal: Néstor Sagüés (Compartida por Manili)

DEFINICIÓN

Sostiene que el Derecho Procesal Constitucional debe estudiar únicamente:

✅ Los procesos constitucionales.

✅ La magistratura constitucional.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque considera que el núcleo del Derecho Procesal Constitucional está en:

1. Los procedimientos constitucionales.
2. Los órganos que los aplican.

Nada más.

¿QUÉ ESTUDIA?

Procesos Constitucionales

- | | | | |
|--|----------|------------------------|--------------------------------|
| • Habeas
Corpus
(Exhibición
Personal) | • Amparo | • Inconstitucionalidad | • Acciones
constitucionales |
|--|----------|------------------------|--------------------------------|

Magistratura Constitucional

- Corte de Constitucionalidad
 - Salas Constitucionales
 - Tribunales Constitucionales
-

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Imagina una universidad.

La tesis restringida dice:

"Solo estudiaremos los cursos y los profesores."

No estudiaremos nada más.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Es como estudiar un partido de fútbol.

Solo te interesan:

- ⚽ Los jugadores.
- ⚽ Las reglas del partido.

Nada más.

RECETA PRÁCTICA

Si te preguntan:

¿Qué estudia el Derecho Procesal Constitucional según la tesis restringida?

Responde:

1. Procesos constitucionales.
 2. Magistratura constitucional.
-

EJEMPLO

Un estudiante analiza:

- Amparo.
- Exhibición Personal.
- Corte de Constitucionalidad.

Según Sagüés, ya está estudiando Derecho Procesal Constitucional.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que estudia la Constitución completa.

✓ Solo estudia procesos y magistratura.

ERROR JURÍDICO COMÚN

✗ Confundir Derecho Constitucional con Derecho Procesal Constitucional.

✓ La tesis restringida se concentra únicamente en la parte procesal.

MNEMOTECNIA

"PM": **P** = Procesos → **M** = Magistratura

Si recuerdas PM, recuerdas toda la tesis restringida.

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Incluye el control constitucional?
 No necesariamente.
 2. ¿Incluye los procesos constitucionales?
 Sí.
 3. ¿Incluye la magistratura constitucional?
 Sí.
-

TESIS INTERMEDIA

Autor Principal: Domingo García Belaunde

DEFINICIÓN

Sostiene que el Derecho Procesal Constitucional debe estudiar:

-  Los procesos constitucionales.
-  La magistratura constitucional.
-  La jurisdicción constitucional.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque considera insuficiente estudiar únicamente procesos y tribunales.

También debe estudiarse cómo funciona el sistema constitucional.

¿QUÉ AGREGA?

La tesis intermedia agrega:

Jurisdicción Constitucional

Que incluye:

- Valor jurídico de la Constitución.
- Control constitucional.

- Interpretación constitucional.
-

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Imagina nuevamente la universidad.

La tesis restringida estudia:



Profesores.



Cursos.

La tesis intermedia agrega:



Cómo funciona toda la universidad.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Es como estudiar un carro.

La tesis restringida estudia:



Motor.



Llantas.

La tesis intermedia estudia además:



Cómo funciona todo el vehículo.

RECETA PRÁCTICA

Cuando escuches:

"Control Constitucional"

O

"Interpretación Constitucional"

Piensa inmediatamente:



Tesis Intermedia.

EJEMPLO

Analizar:

- Amparo.
- Corte de Constitucionalidad.
- Control de Constitucionalidad.
- Interpretación de derechos fundamentales.

Eso ya corresponde a la tesis intermedia.

ERROR COMÚN



Creer que es igual a la tesis restringida.



Agrega la jurisdicción constitucional.

ERROR JURÍDICO COMÚN



Limitarse a estudiar procedimientos.



También debe estudiarse cómo se interpreta y protege la Constitución.

MNEMOTECNIA

"PMJ": P = Procesos → M = Magistratura → J = Jurisdicción

La J es el elemento nuevo.

AUTOEVALUACIÓN

¿Qué elemento agrega García Belaunde?

✓ Jurisdicción Constitucional.

TESIS AMPLIA

Autor Principal: Osvaldo Gozaíni

DEFINICIÓN

Sostiene que el Derecho Procesal Constitucional debe estudiar:

- ✓ Procesos constitucionales.
- ✓ Magistratura constitucional.
- ✓ Debido proceso.
- ✓ Jurisdicción constitucional.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque considera que toda protección constitucional pierde sentido si no existe debido proceso.

¿QUÉ AGREGA?

La tesis amplia agrega un elemento nuevo:

⚖️ Debido Proceso.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Imagina que construyes una casa.

La tesis restringida estudia:

🏠 Habitaciones.

La intermedia:

🏠 Habitaciones + estructura.

La amplia:

EXPLICACIÓN CEREbro-AMIGABLE

Es como jugar un videojuego.

La tesis amplia no solo estudia:

🎮 Jugadores.

🎮 Mapa.

También estudia:

📖 Las reglas que garantizan un juego justo

 Habitaciones + estructura + reglas
para vivir dentro de ella.

RECETA PRÁCTICA

Cuando escuches:

"Debido Proceso"

Piensa inmediatamente:

 Tesis Amplia.

 Gozaíni.

EJEMPLO

Un estudio que analiza:

- Amparo.
- Exhibición Personal.
- Corte de Constitucionalidad.
- Control Constitucional.
- Debido Proceso.

Corresponde a la tesis amplia.

ERROR COMÚN

 Pensar que solo estudia procesos.

 Estudia también garantías
procesales.

ERROR JURÍDICO COMÚN

 Separar el debido proceso del
Derecho Procesal Constitucional.

 Para Gozaíni forma parte esencial
de él.

MNEMOTECNIA

"PMJD": P = Procesos → M = Magistratura → J = Jurisdicción → D = Debido Proceso

AUTOEVALUACIÓN

¿Qué agrega la tesis amplia?

 Debido Proceso.

HERRAMIENTAS VISUALES PARA RETENCIÓN

CUADRO COMPARATIVO DEFINITIVO

Tesis	Autor	¿Qué estudia?	Palabra Clave
◆ Restringida	Néstor Sagüés	Procesos + Magistratura	PM
◆ Intermedia	García Belaunde	PM + Jurisdicción	PMJ
▲ Amplia	Gozaíni	PMJ + Debido Proceso	PMJD

MAPA DE CRECIMIENTO DE LAS TESIS

Tesis Restringida



Procesos



Magistratura



Tesis Intermedia



Procesos



Magistratura



Jurisdicción



Tesis Amplia



Procesos



Magistratura



Jurisdicción

↓

Debido Proceso

CONEXIONES CRUZADAS

Cada tesis agrega algo nuevo.

Restringida = PM → Intermedia = PM + J → Amplia = PM + J + D

GIMNASIO MENTAL

Caso 1

Un autor solo estudia:

- Amparo
- Exhibición Personal
- Corte Constitucional

¿Qué tesis sigue?

✓ Restringida.

Caso 2

Además estudia:

- Interpretación Constitucional
- Control Constitucional

¿Qué tesis sigue?

✓ Intermedia.

Caso 3

Además incorpora:

- Debido Proceso

¿Qué tesis sigue?

✓ Amplia.

SIMULACRO DE EXAMEN

¿Quién sostiene la tesis restringida?

✓ Néstor Sagüés.

¿Quién sostiene la tesis intermedia?

✓ Domingo García Belaunde.

¿Quién sostiene la tesis amplia?

✓ Osvaldo Gozaíni.

¿Qué agrega la tesis intermedia?

✓ Jurisdicción Constitucional.

¿Qué agrega la tesis amplia?

✓ Debido Proceso.

ÍNDICE MAESTRO DE SUPERVIVENCIA

CONCEPTO	TRUCO DE MEMORIA	USO PRÁCTICO
Restringida	PM	Procesos + Magistratura
Intermedia	PMJ	Agrega Jurisdicción
Amplia	PMJD	Agrega Debido Proceso
Sagüés	PM	Tesis Restringida
García Belaunde	PMJ	Tesis Intermedia
Gozaíni	PMJD	Tesis Amplia

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

 Anota al margen:

"Las tesis se diferencian por lo que agregan."

 Anota:

Intermedia = PMJ

Procesos + Magistratura + Jurisdicción.

 Anota:

Restringida = PM

Procesos + Magistratura.

 Anota:

Amplia = PMJD

Procesos + Magistratura + Jurisdicción
+ Debido Proceso.

REGLA DE ORO PARA RECORDARLAS EN 10 SEGUNDOS

 PM → PMJ → PMJD

Cada tesis es una expansión de la anterior:

◆ Sagüés → PM

◆ García Belaunde →
PMJ

▲ Gozaíni → PMJD

CONTROL CONSTITUCIONAL Y CASO DE LOS APELLIDOS

CASO ANALIZADO EN CLASE

RENAP emitió una circular estableciendo:

Apellido del padre primero.

Apellido de la madre después.

PROBLEMA CONSTITUCIONAL

¿Viola el principio de igualdad?

ARGUMENTO DEL ACCIONANTE

El artículo 4 del Código Civil NO establece un orden obligatorio.

Por lo tanto: La madre debería poder colocar su apellido primero.

RESOLUCIÓN ANALIZADA

La Corte estudió:



Igualdad



Dignidad



Nombre



Filiación



Seguridad
Jurídica

CLAVE PARA LITIGIO

Un problema aparentemente civil puede convertirse en un problema constitucional.

HERRAMIENTAS VISUALES PARA RETENCIÓN

CUADRO COMPARATIVO

 Figura	Función
Habeas Corpus	Protege libertad
Amparo	Protege derechos constitucionales
Inconstitucionalidad	Elimina normas contrarias a la Constitución
Tribunal Constitucional	Garantiza supremacía constitucional

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Derechos Fundamentales



Constitución



Garantías Constitucionales



Amparo / Habeas Corpus / Inconstitucionalidad



Tribunal Constitucional



Restauración del Derecho

FLUJO PROCESAL

Violación de Derecho



Presentación de Garantía



Tribunal Constitucional



Análisis Constitucional



GIMNASIO MENTAL

EJERCICIO 1

Pedro es detenido ilegalmente.

¿Qué garantía utiliza?

☒ Exhibición Personal.

EJERCICIO 2

Una ley contradice la Constitución.

¿Qué acción procede?

☒ Inconstitucionalidad.

EJERCICIO 3

Un juez viola el derecho de defensa.

¿Qué mecanismo procede?

☒ Amparo.

SIMULACRO DE EXAMEN

Pregunta 1

¿Cuál es el antecedente del Habeas Corpus?

- A) Amparo
- B) Homine Libero Exhibendo
- C) Intercessio

☒ Respuesta: B

Pregunta 2

¿Dónde surge formalmente el Amparo?

- A) Roma
- B) Grecia
- C) Yucatán

☒ Respuesta: C

Pregunta 3

¿En qué siglo aparecen los Tribunales Constitucionales?

☒ Siglo XX

CHEQUEO FINAL DE COMPRENSIÓN

- ☐ ¿Puedo explicar qué es el Derecho Procesal Constitucional?
- ☐ ¿Puedo explicar la evolución histórica?
- ☐ ¿Conozco la diferencia entre Habeas Corpus y Amparo?
- ☐ ¿Entiendo la supremacía constitucional?
- ☐ ¿Puedo explicar el caso de los apellidos?

Si respondiste "Sí" a las 5 preguntas, dominas el contenido esencial de la clase.

ÍNDICE MAESTRO DE SUPERVIVENCIA

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Derechos Innatos	VIDA	Identificar derechos fundamentales
Gnomos	Norma Superior	Antecedente constitucional
Homine Libero Exhibendo	Libertad Romana	Habeas Corpus
Amparo	Protección	Defender derechos
Tribunal Constitucional	Inspector Supremo	Control constitucional
Supremacía Constitucional	Pirámide	Resolver conflictos normativos

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

 Anotar en la Constitución:

Artículo 4

"Derecho de igualdad"

→ Relacionarlo con el caso del orden de los apellidos.

Artículo 46

"Preeminencia del Derecho Internacional"

→ Permite elevar derechos reconocidos en tratados internacionales.

Artículo 204

"Supremacía Constitucional"

→ Todo juez debe aplicar primero la Constitución.

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad

→ Regula el procedimiento para hacer valer las garantías constitucionales.

FRASE FINAL DE EXAMEN

"El Derecho Procesal Constitucional existe para garantizar que la Constitución no sea una simple declaración de principios, sino una realidad efectiva mediante mecanismos que restauran y protegen los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados."

NORMA JURÍDICA, ESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN CON NORMAS MORALES Y RELIGIOSAS

📅 Date	February 28, 2026
🌀 Status	Not started

¿Qué es esto?

La norma jurídica es una regla creada por una autoridad competente para regular la conducta humana, otorgar derechos, imponer obligaciones y mantener el orden, la justicia, la paz social y la seguridad jurídica.

¿Por qué importa?

Porque prácticamente toda tu vida está regulada por normas: contratos, tránsito, impuestos, trabajo, familia, herencias y derechos fundamentales.

Analogía Central

Pensar en la norma jurídica es como pensar en las reglas de un juego.

Si nadie conoce las reglas → hay caos.

Si las reglas existen pero nadie las cumple → hay injusticia.

Si las reglas son claras y se aplican a todos → existe orden.

Panorama Legal en 30 segundos

La norma jurídica:

✓ Regula conductas humanas.

✓ Forma parte del ordenamiento jurídico.

✓ Es obligatoria.

✓ Se ubica dentro de una jerarquía normativa (Pirámide de Kelsen).

✓ Tiene consecuencias cuando se incumple.

Analogía Jurídica Poderosa

La norma jurídica es como un semáforo.

 Permite
ciertas
conductas.

 Advierte
consecuencias.

 Prohíbe
determinadas
acciones.

 Si ignoras la
señal, aparece
la sanción.

NORMA JURÍDICA

DEFINICIÓN

Regla de conducta dictada por una autoridad competente que impone deberes o confiere derechos para regular el comportamiento humano y asegurar el orden, la justicia y la convivencia pacífica.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque los seres humanos viven en sociedad.

Sin reglas existiría:

 Caos

 Violencia

 Inseguridad

 Conflictos
permanentes

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como el reglamento de un edificio.

Todos pueden vivir allí, pero existen reglas:

- No destruir áreas comunes.
- No afectar a los vecinos.
- Respetar horarios.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina una ciudad sin señales de tránsito.

Todos conducirían donde quisieran.

La norma jurídica es el GPS que le dice a la sociedad:

 Por aquí sí.

 Por aquí no.

La norma jurídica hace exactamente eso, pero para toda la sociedad.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Para identificar una norma jurídica:

- 1 Busca quién la emitió.
 - 2 Determina qué conducta regula.
 - 3 Identifica derechos u obligaciones.
 - 4 Pregunta: ¿qué pasa si no se cumple?
-

EJEMPLO DE VIDA REAL

María conduce a exceso de velocidad. La ley de tránsito prohíbe esa conducta.

Consecuencia:

→ Multa.

→ Posible responsabilidad por daños.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que la norma jurídica es una recomendación.

✓ Entender que es obligatoria.

ERROR JURÍDICO COMÚN

✗ “La ley me parece injusta, por lo tanto no debo cumplirla.”

✓ Mientras esté vigente, debe cumplirse.

MNEMOTECNIA

N.O.R.M.A: N → Norma → O → Orden → R → Regula → M → Mandatos → A → Aplicación obligatoria

AUTOEVALUACIÓN

- ✓ ¿La norma jurídica regula conductas?
- ✓ ¿Impone obligaciones?

✓ ¿Puede generar sanciones?

Si respondiste SÍ a las tres → tema dominado.

REQUISITOS DE LA NORMA JURÍDICA

DEFINICIÓN

Características esenciales que debe reunir una norma para funcionar correctamente.

¿POR QUÉ EXISTEN?

Porque una norma arbitraria produciría inseguridad jurídica.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

La ley no puede decir:

✗ “Juan Pérez no puede hacer esto.”

Debe decir:

✓ “Toda persona no puede hacer esto.”

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

La ley funciona como un molde para galletas.

No se fabrica para una sola galleta.

Se fabrica para todas las que entren en ese molde.

RECETA PRÁCTICA

¿Es General?

Aplica a un grupo o colectividad.

General → aplica a todos.

¿Es Abstracta?

Regula situaciones futuras.

Abstracta → no menciona un caso concreto.

¿Es Obligatoria?

Debe cumplirse.

Obligatoria → genera consecuencias.

ERROR COMÚN

✗ Creer que toda ley regula a toda la población.

Ejemplo:

Ley contra el Femicidio.

✓ Algunas regulan sectores
específicos.

MNEMOTECNIA

GAO: G = Generalidad → A = Abstracción → O = Obligatoriedad

NORMAS RELIGIOSAS

DEFINICIÓN

Reglas que regulan la relación del individuo con la divinidad o con seres sobrenaturales.

¿POR QUÉ EXISTEN?

Para orientar la conducta espiritual y moral.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

La ley regula tu relación con el Estado.

La norma religiosa regula tu relación con Dios.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

La norma jurídica mira lo que haces.

La religiosa mira también lo que crees.

EJEMPLO

“No robarás.”

Norma jurídica:

Consecuencia legal.

Norma religiosa:

Consecuencia espiritual.

 Jurídica	 Religiosa
Estado	Divinidad
Multa o prisión	Consecuencia espiritual
Coercible	Voluntaria
Obligatoria jurídicamente	Obligatoria por fe

TRAMPA COMÚN

✗ Confundir pecado con delito.

✓ No todo pecado es delito.

✓ No todo delito es pecado.

NORMAS MORALES

DEFINICIÓN

Reglas de conducta derivadas de la razón, los valores y la cultura.

¿POR QUÉ EXISTEN?

Porque permiten distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Son las enseñanzas que normalmente aprendemos en casa.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Tu conciencia funciona como un árbitro interno.

EJEMPLOS

✓ Ayudar a alguien necesitado.

✓ Respetar a los padres.

✓ No maltratar animales.

ERROR COMÚN

✗ Creer que moral y ley son iguales.

✓ Muchas veces coinciden, pero no siempre.

MNEMOTECNIA

MORAL = Mamá Orienta Reglas Aprendidas Localmente

CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA JURÍDICA

PARA TU CEREBRO

Piensa en un policía de tránsito, representa exactamente estas características:



Obliga.



Puede sancionar.



Actúa en nombre del Estado.

CUADRO DE MEMORIA

Característica	Significado
Obligatoria	Debe cumplirse
Heterónoma	Viene de afuera
Coercible	Puede imponerse por la fuerza
Bilateral	Hay derechos y obligaciones
General	Aplica a una colectividad

ESTRUCTURA DE LA NORMA JURÍDICA

DEFINICIÓN

Toda norma jurídica se compone de:

- 1 Supuesto de hecho (hipótesis)
- 2 Consecuencia jurídica

ANALOGÍA CENTRAL

Es como una receta.

SI ocurre algo → ENTONCES pasa algo.

FÓRMULA MÁGICA

SI → ENTONCES

EJEMPLO

SI alguien compra una casa

→ ENTONCES adquiere la propiedad.

FLUJO PROCESAL

[Supuesto]



[Conducta o Hecho]



[Consecuencia Jurídica]



[Nacimiento, modificación o extinción de derechos]

SUPUESTO DE HECHO O HIPÓTESIS

DEFINICIÓN

Situación prevista por la norma cuya realización activa una consecuencia jurídica.

EJEMPLO

Supuesto:

Celebrar una compraventa.

Consecuencia:

Transferencia de propiedad.

CLASIFICACIÓN

SIMPLE

Una sola hipótesis.

Ejemplo:

Compraventa.

COMPUESTA

Dos o más hipótesis.

DEPENDIENTE

Necesita otro supuesto.

INDEPENDIENTE

Produce efectos por sí misma.

MNEMOTECNIA

HIPÓTESIS = HILO QUE INICIA EL PROCESO

CONSECUENCIA JURÍDICA

DEFINICIÓN

Efecto legal producido cuando ocurre el supuesto previsto por la norma.

EJEMPLO

Compraventa: Antes → Juan es dueño. Después → María es dueña.

Consecuencia jurídica: Transmisión del dominio.

CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS

SEGÚN SU JERARQUÍA



Constitucionales



Ordinarias



Reglamentarias



Individualizadas

MNEMOTECNIA

CORI: C → Constitucional → O → Ordinaria → R → Reglamentaria → I → Individual

SEGÚN SU FUENTE

Tipo	Origen
Legislativas	Ley escrita
Consuetudinarias	Costumbre
Jurisprudenciales	Tribunales
Convencionales	Contratos

Jurisprudencia:



Corte Suprema de Justicia → 5 fallos contestes.



Corte de Constitucionalidad → 3 fallos contestes.

SEGÚN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN

 Generales: Todas las personas

 Particulares: Grupo específico

SEGÚN SU CONTENIDO

Sustantivas

Regulan derechos y obligaciones.

Ejemplos:

 Código Civil

 Código Penal

 Código de Trabajo

Adjetivas o Procesales

Regulan procedimientos.

Ejemplos:

 Código Procesal Civil

 Código Procesal Penal

Desde el punto de vista de su eficacia

Perfectas: Sancionan el incumplimiento con nulidad o castigo

Imperfectas: Sancionan el incumplimiento con nulidad o castigo

Desde el punto de vista de su función

Prohibitivas: Impiden realizar determinadas conductas

Permisivas: Autorizan realizar una conducta.

Imperativas: Su cumplimiento es obligatorio.

Dispositivas: Se aplican únicamente cuando las partes no acuerdan algo diferente. 🙌 "Si ustedes no pactan nada, entonces aplico yo."

Tipo	¿Qué hace?	Imagen Mental
 Prohibitiva	Impide	Señal de prohibido
 Permisiva	Autoriza	Puerta abierta
 Imperativa	Obliga	Orden militar
 Dispositiva	Suple voluntad	Contrato

Desde el punto de vista de su origen territorial

Nacionales: Aplican dentro de un país.

Internacionales: Derivan de tratados y acuerdos entre países.

Locales: Regulan ámbitos específicos dentro de un país

Estructura de la Constitución

PARTE DOGMÁTICA

ARTÍCULOS 1-139

DEFINICIÓN

Contiene:

- Principios
 - Derechos Humanos
 - Garantías
 - Libertades
-

PARA TU CEREBRO

Es el alma de la Constitución.

MNEMOTECNIA

DOGMÁTICA = DERECHOS

PARTE ORGÁNICA

ARTÍCULOS 140-262

DEFINICIÓN

Organiza:

- Estado
 - Organismos
 - Instituciones
-

PARA TU CEREBRO

Es el esqueleto de la Constitución.

MNEMOTECNIA

ORGÁNICA = ORGANIZA

PARTE PRAGMÁTICA

ARTÍCULOS 263-281

DEFINICIÓN

Contiene:

- Garantías constitucionales
- Mecanismos de protección

PARA TU CEREBRO

Es el sistema de defensa de la Constitución.

MNEMOTECNIA

PRAGMÁTICA = PROTEGE

REGLA DE ORO

DOP: D = Dogmática → O = Orgánica
→ P = Pragmática

Funciones de la Constitución

LEGISLADORA

Introduce cambios políticos fundamentales.

Imagen Mental

 Construye nuevas reglas.

POLÍTICA

Determina:

- Quién manda.
- Cómo manda.
- A quién manda.
- Con qué límites manda.

Imagen Mental

 El mapa del poder.

ORGANIZATIVA

Organiza el Estado.

Imagen Mental

 Organigrama gigante.

JURÍDICA

Todos deben sujetarse a la Constitución.

Imagen Mental

 Regla máxima.

IDEOLÓGICA

Refleja los valores del pueblo.

Imagen Mental

 Espejo social.

TRANSFORMADORA

Evoluciona con la sociedad.

Imagen Mental

 Constitución viva.

MNEMOTECNIA GENERAL

LPOJIT: L → Legisladora P → Política O → Organizativa J → Jurídica I → Ideológica T → Transformadora

Elementos de la Constitución

ELEMENTOS LIBERALES

IDEA CENTRAL

Libertad individual y mercado.

EJEMPLOS

- Libertad de religión
- Emisión del pensamiento
- Libertad de industria
- Libertad de comercio
- Libertad de trabajo

PALABRA CLAVE

 LIBERTAD

ELEMENTOS DEMOCRÁTICOS

IDEA CENTRAL

Participación política.

EJEMPLOS

- Sindicalización (102 q)
- Elegir y ser electo (136)
- Cargos públicos (136)
- Sufragio universal (136 y 147)
- Petición política (137)
- Democracia representativa (140)
- Pluralismo político (223)

PALABRA CLAVE

 PARTICIPACIÓN

ELEMENTOS SOCIALES

IDEA CENTRAL

Protección de grupos vulnerables y bienestar social.

EJEMPLOS

- Familia (47)
- Cultura (57)
- Grupos étnicos (66)
- Educación (71)
- Salud (93)
- Asistencia social (94)
- Seguridad social (100)

PALABRA CLAVE

 PROTECCIÓN

- Trabajo (101)
- Huelga (104)

Cuadro Comparativo

Elemento	Palabra Clave	Idea Principal
 Liberal	Libertad	Menor intervención estatal
 Democrático	Participación	Poder del pueblo
 Social	Protección	Bienestar colectivo

Principios

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Artículos 44, 175 y 204

DEFINICIÓN

La Constitución está por encima de todas las demás normas.

PARA TU CEREBRO

 La reina del sistema jurídico.

MNEMOTECNIA

SUPREMA = SUPERIOR

PRINCIPIO DE CONTROL

DEFINICIÓN

Todo acto de gobierno debe ajustarse a la Constitución.

ÓRGANOS EXTRA PODER

- CC
- MP
- TSE
- PDH
- CGC

PARA TU CEREBRO

 Árbitros del poder.

PRINCIPIO DE LIMITACIÓN

Artículo 138

DEFINICIÓN

Los derechos pueden limitarse.

PERO...

No arbitrariamente.

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

Artículos 41, 152 y 239

DEFINICIÓN

Cuando el Estado limita derechos debe hacerlo razonablemente.

PARA TU CEREBRO

 Semáforo constitucional.

Puede limitar. Pero no abusar.

PRINCIPIO DE FUNCIONABILIDAD

Artículo 141

DEFINICIÓN

Garantiza el funcionamiento adecuado de la estructura estatal.

PALABRA CLAVE

 Funcionamiento.

PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

Artículos 277, 280 y 281

DEFINICIÓN

La Constitución es rígida y difícil de reformar.

PARA TU CEREBRO

 Muralla constitucional. No puede modificarse fácilmente.

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

SUPREMACÍA



CONTROL



LIMITACIÓN



RAZONABILIDAD



FUNCIONABILIDAD



ESTABILIDAD

HERRAMIENTAS VISUALES PARA RETENCIÓN

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Norma Jurídica



Características



Estructura



Supuesto de Hecho



Consecuencia Jurídica



Derechos y Obligaciones



Sanciones

GIMNASIO MENTAL

EJERCICIO 1

Pedro se pasa un semáforo en rojo.

Identifica:

- Norma jurídica.
- Supuesto.
- Consecuencia.

EJERCICIO 2

Ana firma un contrato de compraventa.

Identifica:

- Hipótesis.
- Consecuencia jurídica.

EJERCICIO 3

Una comunidad nombra anualmente a su alcalde auxiliar por tradición.

¿Qué tipo de norma es?

Respuesta:

☒ Consuetudinaria.

SIMULACRO DE EXAMEN

Pregunta 1

¿Qué elemento activa la consecuencia jurídica?

1. Moral
2. Hipótesis
3. Costumbre
4. Jurisprudencia

☒ Respuesta: B

Pregunta 2

¿Las normas procesales son?

1. Sustantivas
2. Religiosas
3. Adjetivas
4. Morales

☒ Respuesta: C

Pregunta 3

¿Qué característica permite imponer una sanción?

1. Bilateralidad
2. Generalidad
3. Coercibilidad
4. Abstracción

☒ Respuesta: C

ÍNDICE MAESTRO DE SUPERVIVENCIA

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Norma Jurídica	NORMA	Regula conductas

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Requisitos	GAO	Verificar validez
Hipótesis	SI	Activa la norma
Consecuencia	ENTONCES	Produce efectos
Sustantiva	Derecho	Regula derechos
Adjetiva	Procedimiento	Indica cómo actuar
Consuetudinaria	Costumbre	Práctica social aceptada
Jurisprudencia	Fallos	Interpreta la ley

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

Anoten en su código o apuntes:

- ✓ “Toda norma jurídica contiene una hipótesis y una consecuencia jurídica.”
- ✓ “La norma jurídica es obligatoria, heterónoma y coercible.”
- ✓ “Las normas sustantivas regulan derechos; las adjetivas regulan procedimientos.”
- ✓ “La jurisprudencia en Guatemala puede provenir de la CSJ y de la CC.”
- ✓ “Las normas consuetudinarias nacen de la costumbre.”
- ✓ “La estructura básica de toda norma es: SI ocurre X → ENTONCES ocurre Y.”

Formula de la Constitución

La Constitución puede memorizarse en una sola fórmula:

DOP + LPOJIT + LDS + SCRFE

- **DOP** → Dogmática, Orgánica, Pragmática.
- **LPOJIT** → Funciones constitucionales.
- **LDS** → Liberal, Democrático, Social.
- **SCRFE** → Supremacía, Control, Razonabilidad, Funcionabilidad y Estabilidad.

JURISDICCION CONSTITUCIONAL Y DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

📅 Date	March 7, 2026
🌀 Status	Not started

¿Qué es esto?

La jurisdicción constitucional es el mecanismo mediante el cual ciertos tribunales protegen la Constitución cuando una norma, autoridad o persona amenaza o viola derechos constitucionales. Su finalidad es garantizar que la Constitución sea respetada y aplicada efectivamente.

¿Por qué me importa?

Porque todos los derechos fundamentales dependen de ella. Si alguien viola tus derechos, los mecanismos constitucionales (Amparo, Exhibición Personal e Inconstitucionalidad) son las herramientas para defenderlos.

Analogía Central

Pensar en la Jurisdicción Constitucional es como pensar en el sistema inmunológico del cuerpo humano.

- La Constitución = el cuerpo.
- Los derechos fundamentales = órganos vitales.
- La Corte de Constitucionalidad = médico especialista.
- El Amparo, la Exhibición Personal y la Inconstitucionalidad = medicamentos de emergencia.

Si el sistema inmunológico falla, el cuerpo muere.

Si la jurisdicción constitucional falla, la Constitución deja de proteger a las personas.

PANORAMA LEGAL EN 30 SEGUNDOS

La Constitución es la norma suprema.

Para defenderla existen:

- Jurisdicción Constitucional.
- Garantías Constitucionales.
- Mecanismos de Defensa del Orden Constitucional.

Guatemala utiliza un **sistema mixto**, porque combina características del sistema concentrado y del sistema difuso.

RELEVANCIA PROFESIONAL

Todo abogado litigante debe saber:

- Cuándo plantear un Amparo.
- Cuándo plantear una Inconstitucionalidad.
- Cuándo utilizar Exhibición Personal.
- Cómo funciona la Corte de Constitucionalidad.

Sin esto, es imposible ejercer correctamente el Derecho Constitucional y Procesal Constitucional

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

Es la investidura jurídica otorgada a determinados tribunales para resolver conflictos originados en normas constitucionales y garantizar la efectiva aplicación de la Constitución.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque los derechos constitucionales pueden ser:

- Violados.
- Amenazados.
- Restringidos.

Y alguien debe decidir si esa violación realmente existe.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Imagina que la Constitución es el reglamento principal de una escuela.

Cuando alguien incumple ese reglamento, se necesita una autoridad que decida quién tiene razón.

Esa autoridad es la jurisdicción constitucional.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Si una persona cree que le violan un derecho:

- 1 Identifica el derecho constitucional.
 - 2 Identifica quién lo está violando.
 - 3 Presenta la acción correspondiente.
 - 4 El tribunal analiza.
 - 5 Decide si existe o no la violación.
-

ERROR COMÚN

✗ Pensar que la jurisdicción constitucional resuelve cualquier conflicto.

✓ Solo resuelve conflictos relacionados con normas y derechos constitucionales.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Es el "árbitro supremo" del partido.

Cuando alguien hace trampa con las reglas constitucionales, entra el árbitro y decide.

EJEMPLO DE VIDA REAL

María solicita un empleo público.

La rechazan únicamente por ser mujer.

María considera que se viola el derecho de igualdad.

Presenta la acción constitucional correspondiente.

El tribunal analiza si efectivamente existe discriminación.

ERROR JURÍDICO COMÚN

✗ Confundir proceso constitucional con proceso civil.

✓ El proceso constitucional siempre debe partir de una pretensión constitucional.

MNEMOTECNIA

JCPV: Jurisdicción → Constitución → Protección → Violación

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué protege la jurisdicción constitucional?
 2. ¿Cuál es su finalidad principal?
 3. ¿Puede existir sin una pretensión constitucional?
-

SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

Son las distintas formas en que los Estados organizan quién controla la constitucionalidad de los actos y leyes.

¿POR QUÉ EXISTEN?

Porque todos los países necesitan decidir:

"¿Quién tendrá la última palabra sobre la Constitución?"

EXPLICACIÓN NO JURISTAS

Es decidir quién revisa que las reglas del juego se cumplan.

Puede hacerlo:

- Un árbitro único.
 - Muchos árbitros.
 - Un árbitro especializado.
-

RECETA PRÁCTICA

Para identificar un sistema:

1. Ver quién conoce el caso.
 2. Ver si es un tribunal especializado.
 3. Ver si otros jueces también pueden intervenir.
-

Analogía Central

Imagina que la Constitución es el reglamento oficial de una universidad.

Ahora surge una pregunta:

👉 ¿Quién decide si alguien violó ese reglamento?

- ¿Cualquier profesor?
- ¿Un departamento especializado?
- ¿El rector?
- ¿Un tribunal disciplinario único?

Dependiendo de quién tenga esa facultad, nace cada sistema de control constitucional.

CRITERIO 1: ¿CUÁNTOS CONTROLAN?

DESCONCENTRADO

Muchos jueces pueden controlar

CONCENTRADO

Solo un órgano controla.

CRITERIO 2: ¿SON EXPERTOS EN CONSTITUCIÓN?

ESPECIALIZADO

Sí.

Fue creado específicamente para asuntos constitucionales.

NO ESPECIALIZADO

No.

Resuelve asuntos constitucionales, pero también otros asuntos.

Sistema	¿Muchos o Uno?	¿Especializado?
Desconcentrado y No Especializado	Muchos	No
Desconcentrado y Especializado	Muchos	Sí
Concentrado y No Especializado	Uno	No
Concentrado y Relativamente Especializado	Uno	Parcialmente
Concentrado y Especializado	Uno	Sí

SISTEMA DESCONCENTRADO Y NO ESPECIALIZADO

DEFINICIÓN

¿POR QUÉ EXISTE?

Es aquel donde:

- ✓ Cualquier juez puede aplicar la Constitución.
- ✓ Cualquier juez puede conocer violaciones constitucionales.
- ✓ No existe un tribunal constitucional exclusivo.

Porque considera que todos los jueces son guardianes de la Constitución.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como una escuela donde todos los profesores pueden hacer cumplir el reglamento.

No existe un único inspector.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina mil policías.

Todos tienen autoridad para detener infracciones.

No necesitas esperar a un policía especial.

RECETA PRÁCTICA

Persona presenta un caso

↓

Juez ordinario analiza

↓

Verifica Constitución

↓

Decide

EJEMPLO

Un juez civil encuentra una ley contraria a la Constitución.

Puede inaplicarla en el caso concreto.

ERROR COMÚN

✗ Creer que solo una Corte Constitucional puede intervenir.

✓ Cualquier juez puede hacerlo.

MNEMOTECNIA

DIFUSO = DISPERSO → La facultad está repartida entre muchos jueces.

SISTEMA DESCONCENTRADO Y ESPECIALIZADO

DEFINICIÓN

Existen varios órganos constitucionales especializados.

No hay un único tribunal constitucional.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque se busca especialización, pero distribuida territorialmente.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como una cadena de hospitales especializados.

Cada región tiene especialistas.

Y además existe un hospital nacional.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Cada Estado tiene sus propios "doctores constitucionales".

Pero también existe un "superdoctor nacional".

RECETA PRÁCTICA

Conflicto constitucional estatal

↓

Tribunal Constitucional del Estado

↓

Posible revisión nacional

↓

ERROR COMÚN

✗ Creer que existe un único tribunal.

✓ Existen varios órganos especializados.

SISTEMA CONCENTRADO Y NO ESPECIALIZADO

DEFINICIÓN

Solo un tribunal puede conocer asuntos constitucionales.

Pero ese tribunal no fue creado exclusivamente para ello.

CONCEPTOS ANCLA

- Concentrado
 - Corte Suprema
 - Único órgano
 - No especializado
-

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como un rector que resuelve todos los problemas de la universidad.

No existe una oficina especializada.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Hay un solo médico.

Pero atiende todas las enfermedades.

No es especialista constitucional.

RECETA PRÁCTICA

Problema constitucional

↓

Corte Suprema

↓

Decisión definitiva

ERROR COMÚN

✗ Pensar que existe una Corte Constitucional.

✓ Resuelve la Corte Suprema.

MNEMOTECNIA

UNO PERO GENERALISTA

SISTEMA CONCENTRADO Y RELATIVAMENTE ESPECIALIZADO

DEFINICIÓN

Los asuntos constitucionales son conocidos por una Sala especializada dentro de la Corte Suprema.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque busca especialización sin crear un tribunal independiente.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como un hospital general que tiene una unidad especializada.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Existe un grupo de expertos constitucionales.

Pero trabajan dentro de la misma Corte Suprema.

RECETA PRÁCTICA

Problema constitucional

↓

Sala Constitucional



Pertenece a la Corte Suprema



Resolución

ERROR COMÚN

✗ Confundirlo con un tribunal independiente.

✓ Sigue formando parte de la Corte Suprema.

MNEMOTECNIA

SALA ESPECIAL DENTRO DE CASA

La casa es la Corte Suprema.

La sala especializada es la Sala Constitucional.

SISTEMA ESPECIALIZADO Y CONCENTRADO EN UN TRIBUNAL ÚNICO

DEFINICIÓN

Todos los asuntos constitucionales son conocidos por un único tribunal especializado.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque se considera que la Constitución merece jueces expertos exclusivos

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como crear un hospital exclusivo para problemas constitucionales.

Solo atiende esa materia.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Todos los casos constitucionales van al mismo "superespecialista".

RECETA PRÁCTICA

Conflicto constitucional

↓

Tribunal Constitucional

↓

Decisión final

EJEMPLO

Una ley es impugnada.

El caso llega directamente al Tribunal Constitucional.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que la Corte Suprema decide.

✓ Decide el Tribunal Constitucional

Cuadro Comparativo Definitivo

Sistema	Jueces	Especialización	Modelo
 Desconcentrado No Especializado	Muchos	No	Estadounidense
 Desconcentrado Especializado	Muchos	Sí	Almánon
 Concentrado No Especializado	Uno	No	Continental
 Concentrado Relativamente Especializado	Uno	Parcial	Continental
 Concentrado Especializado	Uno	Sí	Austriaco

**Muchos →
Desconcentrado.**

Uno → Concentrado.

**Experto →
Especializado.**

**No experto → No
especializado.**

CUADRO COMPARATIVO LEGAL

Sistema	Quién conoce	Característica
 Difuso	Cualquier juez	Control disperso
 Concentrado	Tribunal único	Control centralizado
 Especializado	Tribunal constitucional	Expertos constitucionales
 Mixto	Ambos	Guatemala

CASO GUATEMALA

Guatemala utiliza un: SISTEMA MIXTO. Porque:

Concentrado

La Corte de Constitucionalidad conoce ciertos asuntos exclusivamente.

Difuso

Jueces ordinarios pueden conocer determinadas cuestiones constitucionales.

TRAMPA COMÚN

✗ Decir que Guatemala tiene sistema puro.

✓ Guatemala tiene sistema mixto.

MNEMOTECNIA

GUA-MIX

GUA = Guatemala

MIX = Mixto

DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

Conjunto de mecanismos destinados a proteger la supremacía constitucional y evitar que el orden constitucional sea destruido o vulnerado.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque sin mecanismos de defensa cualquier autoridad podría ignorar la Constitución.

LEYES CONSTITUCIONALES QUE DEBES MEMORIZAR

1. Constitución Política.
2. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
3. Ley Electoral y de Partidos Políticos.
4. Ley de Orden Público.
5. Ley de Libre Emisión del Pensamiento.

MNEMOTECNIA

CALEL

C = Constitución

A = Amparo

L = Libre Emisión

E = Electoral

L = Ley de Orden Público

AUTOEVALUACIÓN

¿Cuáles son las cinco normas constitucionales mencionadas por el licenciado?

INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

¿Qué es esto?

Son los mecanismos que utiliza la Constitución para protegerse a sí misma y evitar abusos de poder.

La pregunta central es:

¿Cómo se defiende la Constitución para que nadie la viole o la destruya?

La respuesta es que utiliza cuatro grandes grupos de instrumentos:

Analogía Central

Imagina que la Constitución es un castillo.

Para protegerlo necesita:

 Guardias políticos.

 Controladores del tesoro.

 Apoyo del pueblo.

 Reglas difíciles de cambiar.

1. Políticos.
2. Económicos y hacendarios.
3. Sociales.
4. Jurídicos.

Cada uno de esos sistemas constituye un instrumento de protección constitucional.

PANORAMA LEGAL EN 30 SEGUNDOS

La Constitución no se protege únicamente mediante jueces o tribunales.

También se protege mediante:

- La división de poderes.
- El control del dinero público.
- Los partidos políticos.
- La rigidez constitucional.

Todos estos mecanismos buscan conservar el orden constitucional.

ANALOGÍA LEGAL PODEROSA

Pensar en estos instrumentos es como pensar en el sistema inmunológico del Estado.

- 🛡️ Algunos detectan abusos.
- 🛡️ Otros limitan el poder.
- 🛡️ Otros controlan el dinero.
- 🛡️ Otros impiden cambios arbitrarios a la Constitución.

CUADRO COMPARATIVO DEFINITIVO

Instrumento	¿Qué protege?	Herramienta principal
⚖️ Político	Equilibrio del poder	División de poderes
💰 Económico-Hacendario	Recursos públicos	Contraloría General de Cuentas
👥 Social	Democracia	Partidos políticos
📜 Jurídico	Supremacía constitucional	Rigidez constitucional

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

ORDEN CONSTITUCIONAL

- └─  Protección Política
 - | └ División de poderes
 - | └ Veto presidencial
 - | └ Interpelación
 - | └ Refrendo ministerial
- └─  Protección Económica
 - | └ Contraloría General de Cuentas
- └─  Protección Social
 - | └ Partidos políticos
- └─  Protección Jurídica
 - | └ Rigidez constitucional

ÍNDICE MAESTRO

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Políticos	Equilibrio	Evitan concentración de poder
Económicos	Dinero limpio	Fiscalizan recursos públicos
Sociales	Participación	Mantienen la democracia
Jurídicos	Rigidez	Protegen la supremacía constitucional
CGC	Cuida Grandes Cantidades	Control financiero estatal
SRRE	Supremacía → Rigidez → Reforma → Estabilidad	Explica la defensa jurídica de la Constitución

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

"La Constitución se protege de cuatro formas: Política, Económica, Social y Jurídica."

"La rigidez constitucional es consecuencia de la supremacía constitucional."

"La Contraloría General de Cuentas protege el orden constitucional mediante el control de los recursos públicos."

"Los partidos políticos son instrumentos de preservación democrática."

REGLA DE ORO

 **PESJ**

P → Políticos

E → Económicos y hacendarios

S → Sociales

J → Jurídicos

Y recuerda:

 Poder → Políticos

 Dinero → Económicos

 Democracia → Sociales

 Constitución → Jurídicos

Si recuerdas **PESJ**, puedes reconstruir todo el tema en un examen oral o escrito.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

DEFINICIÓN

Son los mecanismos procesales creados para restaurar el orden constitucional cuando ha sido violado.

LAS TRES GARANTÍAS FUNDAMENTALES

1 EXHIBICIÓN PERSONAL

Protege la libertad personal.

2 AMPARO

Protege derechos constitucionales amenazados o violados.

3 INCONSTITUCION

Permite atacar normas contrarias a la Constitución.

FLUJO PROCESAL

Derecho amenazado



Identificar violación



Seleccionar garantía



Presentar acción



Tribunal constitucional



Protección o rechazo

ERROR COMÚN

✗ Creer que todo se resuelve con Amparo.

✓ Cada garantía tiene una finalidad específica.

MNEMOTECNIA

EAI

E = Exhibición Personal

A = Amparo

I = Inconstitucionalidad

AUTOEVALUACIÓN

¿Qué garantía utilizarías si:

- Te detienen ilegalmente.
- Una autoridad viola tu derecho.
- Una ley contradice la Constitución.

CASO HENDRIX (NOTARIO ESTADOUNIDENSE)

PROBLEMA

Un ciudadano estadounidense obtuvo títulos de abogado y notario en Guatemala.

CONFLICTO

Choque entre:

Artículo 81 Constitucional

Cuando intentó ejercer el notariado:
El Colegio de Abogados se lo negó.

Motivo:

No era guatemalteco de origen.

Derechos derivados de títulos
profesionales.

VS

Código de Notariado

Exige ser guatemalteco para ejercer el
notariado.

SOLUCIÓN DE LA CC

La Corte otorgó el Amparo.

Pero condicionó el ejercicio
profesional a que el interesado
adquiriera la nacionalidad
correspondiente conforme al artículo
146 constitucional.

ENSEÑANZA

Cuando dos normas parecen entrar en
conflicto:

El tribunal debe armonizarlas.

No necesariamente eliminar una de
ellas.

HERRAMIENTAS VISUALES PARA RETENCIÓN

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Constitución



Jurisdicción Constitucional



Defensa del Orden Constitucional



Garantías Constitucionales



Exhibición Personal

Amparo

CONEXIONES CRUZADAS

Jurisdicción Constitucional → aplica Garantías Constitucionales

Garantías Constitucionales → protegen Derechos Fundamentales

Derechos Fundamentales → existen por la Constitución

Constitución → se protege mediante el Sistema de Control Constitucional

GIMNASIO MENTAL

EJERCICIO 1

Un juez dicta una resolución que viola tu derecho de igualdad.

¿Qué garantía utilizarías?

✓ Amparo.

EJERCICIO 2

Aprueban una ley que contradice la Constitución.

¿Qué procede?



Inconstitucionalidad.

EJERCICIO 3

Pedro es detenido ilegalmente.

¿Qué garantía corresponde?



Exhibición Personal.

SIMULACRO DE EXAMEN (VIDA O MUERTE)

1. Defina jurisdicción constitucional.
 2. ¿Por qué Guatemala tiene sistema mixto?
 3. Diferencia entre sistema difuso y concentrado.
 4. Mencione las tres garantías constitucionales.
 5. Mencione las leyes constitucionales estudiadas.
 6. Explique el caso Hendrix.
 7. ¿Cuál es la función principal de la Corte de Constitucionalidad?
-

ÍNDICE MAESTRO

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Jurisdicción Constitucional	JCPV	Defender la Constitución
Sistema Mixto	GUA-MIX	Identificar el modelo guatemalteco
Garantías Constitucionales	EAI	Defender derechos
Defensa Constitucional	CALEL	Recordar leyes constitucionales
Caso Hendrix	81 vs 146	Resolver antinomias

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

"Guatemala tiene un sistema mixto de control constitucional."



Pregunta clásica de examen.

"Las garantías constitucionales son: Exhibición Personal, Amparo e Inconstitucionalidad."



Debe memorizarse literalmente.

"Las leyes constitucionales incluyen la Constitución, Ley de Amparo, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Orden Público y Ley de Libre Emisión del Pensamiento."



Pregunta frecuente de examen.

"La función esencial de la jurisdicción constitucional es determinar si existe amenaza o violación a normas constitucionales."



Concepto base de toda la materia.

"El caso Hendrix es ejemplo de conflicto entre normas constitucionales y normas ordinarias."



Posible caso práctico de examen oral.

FRASE FINAL DE MEMORIA

“La Constitución es la regla suprema; la Jurisdicción Constitucional la protege; y el Amparo, la Exhibición Personal y la Inconstitucionalidad son las herramientas para defenderla.” 

INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN JURÍDICA CONSTITUCIONAL

📅 Date	March 21, 2026
⚙️ Status	Not started

¿Qué es esto?

La interpretación jurídica constitucional es el proceso mediante el cual se determina el significado de una norma para aplicarla a un caso concreto. La integración jurídica ocurre cuando no existe una norma específica para resolver un problema y el operador jurídico debe completar ese vacío utilizando otras normas, principios o jurisprudencia.

Analogía Central

La Constitución es como una brújula gigante.

Las leyes son los caminos.

Los jueces son los navegantes.

Los casos concretos son tormentas.

Cuando el camino desaparece (laguna jurídica), el navegante usa la brújula constitucional para encontrar la dirección correcta.

¿Por qué importa?

Porque ninguna ley puede prever absolutamente todos los problemas de la vida real. Los jueces, abogados y tribunales deben interpretar e integrar el derecho para garantizar justicia y protección de derechos fundamentales.

ANALOGÍA LEGAL PODEROSA

Interpretar una norma es como traducir una carta antigua.

Todos leen las mismas palabras.

Pero el verdadero trabajo consiste en descubrir qué quiso decir realmente quien la escribió.

PANORAMA LEGAL EN 30 SEGUNDOS

La Constitución protege los derechos fundamentales de las personas.

Cuando existe conflicto sobre el significado de una norma, debe interpretarse.

Cuando no existe norma aplicable, debe integrarse el ordenamiento jurídico.

Los derechos constitucionales siempre deben interpretarse de manera amplia y favorable a la persona.

INTERPRETACIÓN JURÍDICA

DEFINICIÓN

Es la atribución de significado a un texto normativo para determinar cómo debe aplicarse a un caso concreto.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque las leyes están escritas de forma general.

Los conflictos de la vida real son específicos.

Por ello alguien debe determinar cómo aplicar la norma al problema.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Dos personas dicen:

“Yo tengo derecho.”

La ley existe.

Pero la ley no habla sola.

Alguien debe interpretarla para saber quién realmente tiene razón.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina un mapa.

El mapa existe.

Pero necesitas alguien que te diga cuál ruta debes tomar.

La interpretación es leer correctamente el mapa.

RECETA PRÁCTICA

Cuando tengas un caso:

1. Identifica la norma.

EJEMPLO

María demanda daños y perjuicios.

El Código Civil dice:

2. Lee el texto.
3. Analiza el contexto.
4. Determina qué quiso regular.
5. Aplica la norma al hecho.

“Quien cause daño está obligado a repararlo.”

El juez debe interpretar:

¿Realmente hubo daño?

¿Quién lo causó?

¿Debe indemnizarse?

ERROR COMÚN

✗ “Si está escrito ya no necesita interpretación.”

✓ Toda norma requiere interpretación cuando existe conflicto.

ERROR JURÍDICO

✗ Interpretar según conveniencia personal.

✓ Interpretar conforme a la Constitución y el ordenamiento jurídico.

MNEMOTECNIA

I-N-T-E-R: I = Identificar norma → N = Notar contexto → T = Traducir significado → E = Evaluar caso → R = Resolver

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Interpretar es inventar normas?
2. ¿La interpretación se aplica a casos concretos?
3. ¿Toda controversia jurídica requiere interpretación?

EL INTÉRPRETE

DEFINICIÓN

Es toda persona que atribuye significado a una norma jurídica.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque las normas están dirigidas a seres humanos.

Todos las interpretan.

EXPLICACIÓN SIMPLE

Cualquier persona puede interpretar una norma.

Sin embargo, la interpretación judicial es la que produce efectos obligatorios.

PARA TU CEREBRO

Todos pueden opinar sobre las reglas de un partido.

Pero quien decide oficialmente es el árbitro.

El juez es el árbitro del derecho.

EJEMPLO

Dos vecinos discuten por una propiedad.

Ambos interpretan la ley.

Finalmente quien decide es el juez.

TRAMPA COMÚN

✗ Creer que solo los jueces interpretan.

✓ Todos interpretan; los jueces deciden.

PREGUNTA DE EXAMEN

¿Quién puede interpretar una norma jurídica?

Respuesta: Toda persona; sin embargo, la interpretación judicial es la de observancia obligatoria.

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

Es el proceso de determinar el significado de las normas constitucionales.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque la Constitución protege derechos fundamentales.

Debe adaptarse a nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas.

EXPLICACIÓN SIMPLE

ANALOGÍA

La Constitución debe mantenerse viva.
Aunque fue escrita hace años, debe
seguir funcionando hoy.

La Constitución es como una casa.
Puede remodelarse por dentro.
Pero sin destruir sus cimientos.

REGLA DE ORO

Los derechos constitucionales deben
interpretarse de manera:

- ✓ Amplia
- ✓ Liberal
- ✓ Favorable

Nunca restrictiva.

MNEMOTECNIA

AAA

Ampliar

Amparar

Aplicar

AUTOEVALUACIÓN

¿La Constitución debe interpretarse restrictivamente?

Respuesta: NO.

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN

1. DOCTRINAL

Realizada por juristas.

No es obligatoria.

2. JUDICIAL

Realizada por jueces y
tribunales.

Puede crear
jurisprudencia.

3.

LEGISLATIVA O AUTÉNTICA

Realizada por el
legislador.

Proviene de quien creó
la norma.

CUADRO COMPARATIVO

Método	Quién la realiza	Obligatoriedad
 Doctrinal	Juristas	No
 Judicial	Jueces	Sí
 Legislativa	Congreso	Sí

LAGUNA JURÍDICA

DEFINICIÓN

Situación en la que no existe norma aplicable para resolver un caso concreto.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque el legislador no puede prever todos los problemas futuros.

EXPLICACIÓN SIMPLE

La ley dejó un espacio vacío.

Pero el juez debe resolver de todas formas.

EJEMPLO DE CLASE

Licencia de arma:

Artículo 123 → delito.

Artículo 132 → falta.

¿Y si la licencia venció después del plazo regulado?

Aparece una posible laguna jurídica.

REGLA DE EXAMEN

Artículo 15 LOJ

Los jueces:

- ✗ No pueden dejar de resolver.
- ✗ No pueden suspender justicia.
- ✗ No pueden negar justicia.

INTEGRACIÓN DE LA LEY

DEFINICIÓN

Completar una laguna jurídica utilizando otras normas o principios.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque la justicia no puede detenerse.

RECETA PRÁCTICA

Si no hay norma:

1. Buscar artículo 10 LOJ.
 2. Buscar principios generales.
 3. Buscar leyes análogas.
 4. Buscar jurisprudencia.
 5. Resolver.
-

FLUJO PROCESAL

CASO SIN NORMA

↓

Artículo 15 LOJ

↓

Debe resolver

↓

Artículo 10 LOJ

↓

Principios Generales

↓

Jurisprudencia

↓

Sentencia

JURISPRUDENCIA

DEFINICIÓN

Interpretación reiterada realizada por tribunales.

IMPORTANCIA

Sirve para llenar vacíos legales.

Sirve para orientar decisiones futuras.

CLAVE DE EXAMEN

Corte Suprema:



5 fallos contestes

=

Jurisprudencia

Corte de Constitucionalidad:



3 fallos contestes

=

Jurisprudencia

ARTÍCULO 46 CONSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

Reconoce la preeminencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre el derecho interno.

OJO

El licenciado explicó:

NO significa que los tratados estén por encima de la Constitución.

La interpretación aceptada es que se equiparan a nivel constitucional en materia de derechos humanos.

MNEMOTECNIA

46 = Derechos Humanos Primero

CASO IGSS Y MEDICAMENTO TAGRISSO

PROBLEMA

Paciente con cáncer.

IGSS no quería suministrar medicamento específico.

Paciente interpone amparo.

ARGUMENTO CENTRAL

Derecho a la salud.

↓

Derecho a la vida.

↓

Derecho humano fundamental.

CRITERIO DE LA CC

La salud surge del derecho a la vida.

Sin salud peligra la vida.

Por ello procede la protección constitucional.

FRASE DE ORO DEL CASO

[GARANTÍA DE EXAMEN]

“El derecho a la vida es el más elemental y fundamental de los derechos humanos.”

CONEXIONES CRUZADAS

Interpretación

↓

Determina significado

↓

Laguna jurídica

↓

Necesita integración

↓

Integración

↓

Usa jurisprudencia

↓

Jurisprudencia

↓

Protege derechos

↓

Constitución

↓

Derecho a la vida

SIMULACRO DE DEFENSA ORAL

Pregunta 1

¿Qué es interpretar una norma?

Respuesta:

Es atribuir significado a una norma jurídica para determinar cómo debe aplicarse a un caso concreto.

Pregunta 2

¿Quién puede interpretar una norma?

Respuesta:

Cualquier persona puede interpretarla, pero la interpretación judicial es la que produce efectos obligatorios.

Pregunta 3

¿Qué es una laguna jurídica?

Respuesta:

Es la ausencia de una norma aplicable para resolver un caso concreto.

Pregunta 4

¿Qué debe hacer un juez ante una laguna jurídica?

Respuesta:

No puede dejar de resolver; debe integrar el derecho utilizando el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, principios generales y jurisprudencia.

Pregunta 5

¿Qué establece el artículo 15 de la LOJ?

Respuesta:

Que los jueces no pueden suspender, retardar ni negar la administración de

Pregunta 6

¿Qué es la integración jurídica?

Respuesta:

Es el mecanismo mediante el cual se completan las lagunas legales

justicia.

Pregunta 7

¿Cómo deben interpretarse los derechos constitucionales?

Respuesta:

De manera amplia, liberal y favorable a la persona, nunca restrictiva.

Pregunta 9

¿Cuál es el derecho humano más fundamental según la sentencia analizada?

Respuesta:

El derecho a la vida.

recurriendo a otras normas, principios o jurisprudencia.

Pregunta 8

¿Qué regula el artículo 46 constitucional?

Respuesta:

La preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el derecho interno.

Pregunta 10

¿Por qué se otorgó el amparo contra el IGSS?

Respuesta:

Porque la negativa del medicamento ponía en riesgo los derechos a la salud y a la vida de la afiliada.

ÍNDICE MAESTRO

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Interpretación	INTER	Dar significado a la norma
Intérprete	Árbitro jurídico	Decide conflictos
Constitución	Brújula	Guía todo el sistema
Laguna Jurídica	Hueco legal	No existe norma
Integración	Completar rompecabezas	Resolver vacíos
Jurisprudencia	Camino recorrido	Orienta decisiones
Art. 15 LOJ	No escapar	Juez debe resolver
Art. 10 LOJ	Manual de rescate	Cómo interpretar
Art. 46 CPRG	DH primero	Tratados de DDHH
Caso IGSS	Vida > burocracia	Protección constitucional

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

 Artículo 10 LOJ

“Reglas de interpretación jurídica.”

Anotar:

-  Texto
-  Contexto
-  Constitución
-  Equidad
-  Principios generales

 Artículo 15 LOJ

“El juez nunca puede negarse a resolver.”

Anotar:

-  Falta de ley ≠ falta de justicia.

 Artículo 46 CPRG

“Preeminencia de tratados de derechos humanos.”

Anotar:

-  Equiparación constitucional en materia de DDHH.

 Caso IGSS

Anotar:

-  Salud deriva de la vida.
-  Vida = derecho humano fundamental.
-  Procede amparo cuando la espera administrativa puede causar daños irreparables.

FRASE FINAL PARA DEFENSA ORAL

“La interpretación constitucional busca determinar el verdadero sentido de las normas fundamentales; cuando existe una laguna jurídica, el juez está obligado a integrar el ordenamiento utilizando la Constitución, los principios generales del derecho y la jurisprudencia, siempre favoreciendo la protección más amplia de los

derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, que constituye el derecho fundamental del cual derivan los demás.”

ACCIÓN DE AMPARO EN GUATEMALA

📅 Date	April 11, 2026
⚙️ Status	Not started

¿Qué es el Amparo?

El Amparo es el mecanismo constitucional que protege a las personas cuando una autoridad o incluso un particular vulnera, amenaza o restringe sus derechos fundamentales. Su finalidad es mantener o restituir esos derechos.

Analogía Central

Pensar en el Amparo es como un botón de emergencia jurídica.

Cuando una autoridad se sale del camino legal y amenaza tus derechos, presionas ese botón para que un tribunal constitucional intervenga y restaure el orden.

Analogía Jurídica Poderosa

El Amparo es el “médico de urgencias” de los derechos fundamentales.

No reemplaza a los tribunales ordinarios; interviene cuando existe

¿Por qué importa?

Porque es la herramienta más importante para detener abusos de poder y recuperar derechos vulnerados.

Panorama Legal en 30 segundos

El Amparo forma parte de las garantías constitucionales junto con la Exhibición Personal y la Inconstitucionalidad de Leyes. En Guatemala no es un recurso ordinario: es un proceso constitucional autónomo que protege derechos reconocidos tanto por la Constitución como por otras leyes.

Relevancia Profesional

Todo litigante debe saber:

- Cuándo procede.
- Contra quién procede.
- Cuándo debe agotarse la vía ordinaria.

una lesión, amenaza o riesgo constitucional.

- Cuándo NO es necesario agotarla.
- Cuáles son los plazos.

CONCEPTO DE AMPARO

DEFINICIÓN

Proceso constitucional extraordinario destinado a mantener o restituir el goce de derechos fundamentales cuando éstos son amenazados o vulnerados.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque el poder público puede equivocarse, abusar o excederse.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Si una autoridad invade tu casa jurídica, el Amparo es el guardia que la expulsa.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina un árbitro que detiene el partido cuando alguien hace trampa.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

1. Identificar el derecho afectado.
2. Identificar quién lo vulnera.
3. Verificar si existe agravio.
4. Presentar Amparo.

EJEMPLO REAL

María solicita un medicamento indispensable.

La institución pública se niega injustificadamente.

➡ María promueve Amparo para proteger su derecho a la salud.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que el Amparo protege cualquier inconformidad.

✓ Solo protege derechos fundamentales vulnerados.

ERROR JURÍDICO

✗ "Perdí un caso = procede Amparo"

✓ Procede únicamente si existe vulneración constitucional.

MNEMOTECNIA

APR

- A = Amenaza
- P = Protección
- R = Restitución

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿El Amparo protege derechos fundamentales?
2. ¿Su finalidad principal es restituir derechos?
3. ¿Es una garantía constitucional?

Si respondiste SÍ a las tres:

☒ Comprendiste el concepto.

NATURALEZA JURÍDICA DEL AMPARO

DEFINICIÓN

En Guatemala el Amparo NO es un recurso.

Es un proceso constitucional autónomo.

¿POR QUÉ EXISTE ESTA DISTINCIÓN?

Porque el recurso revisa legalidad.

El Amparo revisa constitucionalidad.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Un recurso dice:

| "Juez, revise otra vez."

El Amparo dice:

| "Tribunal Constitucional, verifique si violaron mis derechos."

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Recurso = corregir tarea.

Amparo = revisar si el examen fue injusto.

RECETA PRÁCTICA

Pregúntate:

¿Estoy discutiendo una mala decisión?

EJEMPLO

Apelación:

"El juez valoró mal una prueba."

→ Recurso.

¿Estoy discutiendo violación de derechos?

→ Amparo.

Amparo:

"El juez violó mi derecho de defensa."

TRAMPA COMÚN

 Confundir apelación con amparo.

 Primero identifica si el problema es legal o constitucional.

MNEMOTECNIA

RE-LI / AM-CON

Recurso = Legalidad

Amparo = Constitucionalidad

AUTOEVALUACIÓN

¿El Amparo es un recurso ordinario?  NO.

FINALIDAD DEL AMPARO

DEFINICIÓN

Tutelar y proteger derechos fundamentales frente a actuaciones ilegítimas del poder público.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque los derechos necesitan mecanismos reales de defensa.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Es un escudo que bloquea ataques contra tus derechos.

RECETA

Si existe:

-  amenaza
-  restricción
-  violación

→ evaluar Amparo.

EJEMPLO

Una universidad pública niega arbitrariamente la inscripción.

 Posible vulneración al derecho de educación.

Una autoridad anuncia una medida que lesionará un derecho.

→ El amparo puede evitar que se ejecute.

ERROR COMÚN

✗ Esperar a que el daño sea irreversible.

✓ Actuar cuando exista amenaza.

MNEMOTECNIA

TPR

Tutela

Protege

Restaura

FUNCIÓN REPARADORA

¿QUÉ HACE?:

Restaura derechos ya vulnerados.

MNEMOTECNIA

PR

P = Preventiva

R = Reparadora

PRINCIPIOS DEL AMPARO

DEFINICIÓN

Reglas fundamentales que gobiernan el proceso.

PRINCIPIO 1

INSTANCIA DE PARTE

¿Qué significa?

El Amparo no actúa solo. Debe solicitarlo el agraviado.

Mnemonotecnia

"SIN PEDIDO NO HAY AMPARO"

PRINCIPIO 2

AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO

DEFINICIÓN

Menoscabo u ofensa sufrida personalmente por alguien. EJEMPLO: Un profesor decide reprobar a todos aunque aprobaron. Existe agravio.

Mnemonotecnia

APD: Agravio → Personal → Directo

PRINCIPIO 3

DEFINITIVIDAD

DEFINICIÓN

Antes del Amparo deben agotarse los recursos ordinarios.

Mnemonotecnia

VIDA MATA DEFINITIVIDAD

EXCEPCIÓN CLAVE

Cuando está en riesgo:

- Vida
- Salud
- Integridad física

NO es necesario esperar.

Caso estrella

Medicamento indispensable del IGSS. Esperar recursos ordinarios podía agravar la situación del paciente.

REQUISITOS DE PROCEDENCIA

El amparo procede cuando existe:

- Amenaza.
- Restricción.
- Violación.

De derechos constitucionales o legales

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

“No hay ámbito susceptible de amparo.”

Esto significa que toda actuación que viole derechos puede ser objeto de amparo

PRINCIPALES CASOS DE PROCEDENCIA

DEFINICIÓN

Condiciones mínimas para que el Amparo sea viable.

1. Protección de derechos

Mantener o restituir derechos y garantías.

3. Actos del Congreso

Cuando una disposición no legislativa viola derechos constitucionales.

5. Requisitos ilegales

Cuando la administración exige requisitos irrazonables.

7. Materia política

Cuando se vulneran derechos políticos.

DEBE EXISTIR

✓ Lesión ✓ Restricción
✓ Alteración ✓ Amenaza
de un derecho reconocido.

2. Amparo contra leyes

Cuando una ley restringe derechos constitucionales.

4. Abuso de poder

Cuando una autoridad excede sus facultades.

6. Retardo administrativo

Cuando una autoridad no resuelve dentro del plazo legal.

8. Agotados los recursos ordinarios

Cuando persiste la violación después de utilizar los recursos legales.

LEGITIMACIÓN Y COMPETENCIA

DEFINICIÓN

Determina qué tribunal conoce el amparo.

TRIBUNALES COMPETENTES

Primera Instancia

- Corte Suprema de Justicia

COMPETENCIA ESPECIAL

Corte de Constitucionalidad

- Cortes de Apelaciones
- Jueces de Primera Instancia

Conoce en única instancia los amparos contra:

- Congreso de la República
- Corte Suprema de Justicia
- Presidente de la República
- Vicepresidente de la República

LEGITIMACIÓN

ACTIVA

¿Quién puede presentar Amparo?

El agraviado.

PASIVA

¿Contra quién?

Contra quien vulnera el derecho.

Puede ser:

- Estado
- Municipalidades
- Juzgados
- Sindicatos
- Cooperativas
- Asociaciones
- Partidos políticos
- Cocodes

EJEMPLO MEMORABLE

Si un Cocode te impide salir de una colonia:

 No demandas al guardia.

 Demandas al Cocode.

PLAZOS DEL AMPARO

DEFINICIÓN	REGLA GENERAL	MATERIA ELECTORAL
Tiempo legal para presentar la acción.	30 días.	5 días.
CÓMPUTO	IMPORTANTE	
Comienza desde la última notificación que afecta al interesado.	Todos los días y horas son hábiles.	
CONSECUENCIA	MNEMOTECNIA	
Si vence el plazo: × Caduca el derecho de promover Amparo.	30 NORMAL – 5 ELECTORAL	

AMPARO PROVISIONAL

DEFINICIÓN	¿POR QUÉ EXISTE?
Suspende temporalmente los efectos del acto reclamado.	Para evitar que el daño continúe mientras se resuelve el proceso.
EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS	FUNCIÓN
Es el botón de pausa constitucional.	Detener provisionalmente el acto lesivo.

TIPOS DE AMPARO PROVISIONAL

1. DISCRECIONAL	2. DE OFICIO
El tribunal puede decretarlo. Incluso sin petición de parte.	La ley obliga a decretarlo.

CASOS IMPORTANTES

- Peligro de vida
- Riesgo a integridad personal
- Daño irreparable
- Acto manifiestamente ilegal
- Falta de competencia
- Actos imposibles de ejecutar legalmente
- No remisión de antecedentes en 48 horas

MNEMOTECNIA

VIDA: V = Vida I = Integridad D = Daño irreparable A = Acto ilegal

AUTOEVALUACIÓN

¿Cuál es la finalidad principal del amparo provisional? ☒ Evitar daños mientras se resuelve el amparo.

INFORME O REMISIÓN DE ANTECEDENTES

DEFINICIÓN

El tribunal solicita información a la autoridad denunciada.

PLAZO

48 horas.

CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO

 Se decreta amparo provisional.

AUDIENCIAS Y PRUEBA

PRIMERA AUDIENCIA

48 horas.

Participan:

- Partes
- Ministerio Público
- Terceros interesados

PRUEBA

Si existen hechos controvertidos:

8 días improrrogables.

PARA TU CEREBRO

Audiencia → Prueba → Audiencia

SEGUNDA AUDIENCIA, VISTA PÚBLICA Y AUTO PARA MEJOR FALLAR

SEGUNDA AUDIENCIA

48 horas.

VISTA PÚBLICA

Puede solicitarse por:

- Partes.
- Ministerio Público.

AUTO PARA MEJOR FALLAR

Permite recabar
información adicional.

PLAZO

Hasta 5 días.

SENTENCIA Y COSTAS

PLAZO GENERAL

PLAZO PARA LA CC

3 días.

Hasta 6 días adicionales.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

La Constitución debe interpretarse extensivamente.

Siempre en favor de la máxima protección.

COSTAS

Si el amparo prospera:

Normalmente existe condena en costas.

DOCTRINA LEGAL

DEFINICIÓN

La interpretación de la Constitución realizada por la Corte de Constitucionalidad.

¿CUÁNDO SE FORMA?

Cuando existen:

Tres fallos contestes de la Corte de Constitucionalidad.

EFFECTO

Debe ser respetada por los tribunales.

EXCEPCIÓN

La Corte puede cambiar su criterio si razona la innovación.

MNEMOTECNIA

3 = DOCTRINA LEGAL

RECURSO DE APELACIÓN

DEFINICIÓN

Permite impugnar determinadas resoluciones.

¿QUIÉN CONOCE?



Corte de Constitucionalidad.

RESOLUCIONES APELABLES

- Sentencias.

- Amparo provisional.
- Costas.
- Resoluciones que finalizan el proceso.

ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN

AMPLIACIÓN

Cuando el tribunal omitió resolver un punto.

ACLARACIÓN

Cuando la resolución es:

- Oscura.
- Ambigua.
- Contradictoria.

PLAZO

24 horas para solicitar.

48 horas para resolver.

MNEMOTECNIA

OA

O = Omisión → Ampliación

A = Ambigüedad → Aclaración

EFFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO

EFFECTO 1

Suspender la ley, reglamento o acto impugnado respecto del reclamante.

EFFECTO 2

Restablecer la situación jurídica anterior.

PRINCIPIO

STATUS QUO ANTE

EFFECTO 3

Ordenar que la autoridad deje de retrasar actuaciones.

EFFECTO 4

Suplir omisiones reglamentarias.

FLUJO PROCESAL COMPLETO DEL AMPARO

Violación o amenaza

↓

Agotamiento de recursos

↓

Interposición

↓

Amparo provisional

↓

Informe (48 horas)

↓

Primera audiencia (48 horas)

↓

Prueba (8 días)

↓

Segunda audiencia (48 horas)

↓

Vista pública (opcional)

↓

Auto para mejor fallar (5 días)

↓

Sentencia

↓

Apelación ante la CC

↓

Ejecución

REGLA DE ORO PARA EL EXAMEN

"D30 → AP → 48 → 8 → 48 → S → CC"

- **D30** = Definitividad + 30 días.
 - **AP** = Amparo Provisional.
 - **48** = Informe y primera audiencia.
 - **8** = Prueba.
 - **48** = Segunda audiencia.
 - **S** = Sentencia.
 - **CC** = Apelación ante la Corte de Constitucionalidad
-

CUADRO DE PLAZOS QUE DEBES MEMORIZAR

Actuación	Plazo
Interposición	30 días
Informe	48 horas
Primera audiencia	48 horas
Prueba	8 días
Segunda audiencia	48 horas
Mejor fallar	5 días
Sentencia	3 días
Aclaración/Ampliación	24 horas
Resolución de Aclaración/Ampliación	48 horas

HERRAMIENTAS VISUALES PARA RETENCIÓN

CUADRO COMPARATIVO

Aspecto	 Recurso	 Amparo
Finalidad	Revisar legalidad	Revisar constitucionalidad
Procedimiento	Mismo proceso	Proceso nuevo
Juez	Mismo o superior	Tribunal constitucional
Objeto	Resoluciones	Derechos fundamentales
Naturaleza	Ordinaria	Extraordinaria

FLUJO PROCESAL

Derecho vulnerado



Existe agravio



¿Hay recursos ordinarios?



Sí → agotarlos



No / riesgo vital



Presentar Amparo



Tribunal Constitucional



Protección o restitución

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Constitución



Derechos Fundamentales



Ley de Amparo

↓

Art. 9 → Sujetos Pasivos

↓

Art. 10 → Procedencia

↓

Art. 20 → Plazos

GIMNASIO MENTAL

CASO 1 (BÁSICO)

Una municipalidad niega arbitrariamente una licencia.

¿Existe posible Amparo?

☒ Sí.

CASO 2 (INTERMEDIO)

Un estudiante pierde un curso porque la universidad no resolvió un recurso.

¿Podría existir vulneración al derecho de educación?

☒ Posiblemente.

CASO 3 (AVANZADO)

El IGSS niega un medicamento vital.

¿Debe agotarse la vía administrativa?

☒ No necesariamente.

Porque está en riesgo la salud y la vida.

SIMULACRO DE EXAMEN

PREGUNTA 1

¿El Amparo es un recurso?

☒ No.

☒ Es un proceso constitucional.

PREGUNTA 2

¿Cuál es la regla de definitividad?

☒ Agotar recursos ordinarios antes del Amparo.

PREGUNTA 3

¿Cuál es la excepción más importante?

✓ Vida, salud e integridad.

PREGUNTA 4

¿Cuál es el plazo general?

✓ 30 días.

ÍNDICE MAESTRO

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Amparo	APR	Proteger derechos
Agravio	APD	Justificar acción
Definitividad	VIDA MATA DEFINITIVIDAD	Saber cuándo esperar
Legitimación activa	YO AGRAVIADO	Quién demanda
Legitimación pasiva	QUIÉN ME DAÑÓ	Contra quién demandó
Plazo	30 NORMAL – 5 ELECTORAL	Evitar caducidad

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

Artículo 9

👉 "Sujetos pasivos del Amparo"

Estado + entidades públicas + personas jurídicas privadas pueden ser sujetos pasivos.

Artículo 10

👉 "Procedencia"

Amenaza + restricción + riesgo + violación = posible Amparo.

Artículo 20

30 días = regla general

5 días = materia electoral

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD

Anotar al margen: "Agotar recursos ordinarios, salvo riesgo para la vida, salud o integridad."

FRASE FINAL DE EXAMEN

El Amparo es el mecanismo constitucional que protege o restituye derechos fundamentales frente a amenazas, restricciones o violaciones, generalmente después de agotar los recursos ordinarios, excepto cuando están en peligro la vida, la salud o la integridad de la persona. 🇬🇹

Exhibición Personal (Habeas Corpus)

📅 Date	April 25, 2026
⚙️ Status	Not started

¿Qué es?

La Exhibición Personal (Habeas Corpus) es la garantía constitucional que protege la libertad física y ambulatoria de una persona cuando ha sido detenida ilegalmente, está sufriendo vejámenes o se encuentra privada de su libertad de forma indebida.

¿Por qué importa?

Porque ningún ser humano puede quedar a merced de una autoridad, institución o particular sin que un juez verifique inmediatamente si su libertad está siendo vulnerada.

Analogía Central

Pensar en la Exhibición Personal es como un botón de emergencia jurídica. Cuando alguien está encerrado, retenido, golpeado o privado de libertad injustamente, se presiona ese botón y un juez debe acudir de inmediato a verificar qué está pasando.

PANORAMA LEGAL EN 30 SEGUNDOS

La Exhibición Personal:

- Protege la libertad individual.
- Protege la integridad física.
- Impide detenciones arbitrarias.
- Permite que un juez inspeccione personalmente la situación del afectado.

Se encuentra regulada principalmente en:

📖 Artículo 263 Constitución Política de Guatemala

ANALOGÍA JURÍDICA PODEROSA

El Inspector de Emergencias

Imagina que alguien llama al 110 porque cree que una persona está secuestrada.

El juez de Exhibición Personal funciona igual:

-  Recibe la alerta
-  Va personalmente o envía un ejecutor
-  Verifica la situación
-  Ordena detener los abusos
-  Informa al tribunal competente

EXHIBICIÓN PERSONAL (HABEAS CORPUS)

DEFINICIÓN

Garantía constitucional destinada a proteger la libertad corporal y ambulatoria cuando una persona:

- Está detenida ilegalmente.
- Está amenazada de perder su libertad.
- Sufre vejámenes.
- Está cohibida de cualquier forma en el ejercicio de su libertad.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque históricamente los gobiernos encarcelaban personas sin control judicial.

La Exhibición Personal nace para evitar:

-  Arrestos arbitrarios
-  Torturas
-  Desapariciones
-  Privaciones ilegales de libertad

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Si alguien te encierra injustamente, te golpea estando detenido o no te permite salir cuando legalmente deberías poder hacerlo, puedes pedir que un juez llegue a revisar personalmente tu situación.

Imagina que estás encerrado en una habitación.

Tocas un botón rojo. Ese botón llama al juez.

El juez llega y pregunta: "¿Por qué está encerrado?"

Si la razón no es válida: ➡ Te libera.

Si sí es válida: ➡ Verifica que no te estén maltratando.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Para solicitar Exhibición Personal:

- 1 Detectar privación o amenaza a la libertad.
- 2 Comunicarlo al tribunal.
- 3 Solicitar Exhibición Personal.
- 4 El juez practica la exhibición.
- 5 Se determina si existe violación de derechos.

EJEMPLO DE VIDA REAL

María es retenida por su empresa durante toda la noche porque no cuadró caja.

No le permiten salir.

➡ Su familia solicita Exhibición Personal.

➡ El juez llega.

➡ Verifica la situación.

➡ Ordena cesar la restricción ilegal.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que solo aplica contra policías.

✓ También aplica contra particulares.

ERROR JURÍDICO COMÚN

✗ "Solo existe si alguien está preso."

✓ También procede cuando existe coacción o limitación ilegítima de libertad.

MNEMOTECNIA

H.A.B.E.A.S.

Hay Alguien Bajo Encierro Arbitrario Solicita juez

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Protege la libertad física?
2. ¿Puede proceder contra particulares?
3. ¿Puede solicitarse aunque exista detención legal?

Respuestas:

☒ Sí

☒ Sí

☒ Sí

NATURALEZA JURÍDICA

DEFINICIÓN

La Exhibición Personal es una ACCIÓN constitucional.

¿POR QUÉ EXISTE LA DISCUSIÓN?

Porque algunos la confundían con un recurso.

PARA TU CEREBRO

Un recurso corrige algo ya decidido. La Exhibición Personal protege antes de que el daño continúe.

REGLA DE ORO

RECURSO

Existe resolución previa.

ACCIÓN

No necesita resolución previa.

La Exhibición Personal: ☒ Es acción. ☒ No es recurso.

MNEMOTECNIA

A.P.P.

Acción

Protege

Primero

OBJETO DE LA EXHIBICIÓN PERSONAL

DEFINICIÓN

Proteger la libertad corporal y ambulatoria.

FLUJO PROCESAL

Persona detenida

↓

Solicitud

↓

Juez verifica

↓

Determina legalidad

↓

Protección o libertad

SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

Procede cuando una persona:

1. Está detenida ilegalmente

Ejemplo:

La policía captura a alguien sin fundamento.

2. Está detenida legalmente pero sufre vejámenes

Ejemplo:

Golpes.

Amenazas.

Extorsiones.

3. Está amenazada de perder libertad

Ejemplo:

Retención arbitraria.

4. Está cohibida de cualquier forma

Ejemplo del licenciado:

Pareja que encierra a su novio.

Empresa que no permite salir.

Trabajador retenido.

MNEMOTECNIA

D.V.A.C.

Detenido
ilegalmente

Vejámenes

Amenaza

Coacción

LEGITIMACIÓN

DEFINICIÓN

¿Quién puede solicitarla?

FORMAS DE SOLICITARLA

📞 Teléfono 📝 Escrito 🗣️
Verbalmente

NO se necesita:

✗ Mandato ✗ Poder ✗
Representación legal

REGLA DE ORO

Puede pedirla:

- ✓ El afectado.
- ✓ Un familiar.
- ✓ Un amigo.
- ✓ Cualquier persona.

COMPETENCIA

DEFINICIÓN

La conocen los tribunales ordinarios.

MNEMOTECNIA

H = Humanos

La ven jueces ordinarios. No la CC.

DATO CLAVE

La Corte de Constitucionalidad NO conoce Exhibición Personal.

La función que tendría la CC en Amparo es asumida por la Corte Suprema de Justicia.

PLAZOS

El licenciado insistió en esto.

Regla principal

La exhibición debe practicarse dentro de 24 horas.

Otra regla importante

Todos los días y horas son hábiles.

Incluso:

 24 de diciembre

 1 de la mañana

 17 Domingo

JUEZ EJECUTOR

DEFINICIÓN

Persona designada para practicar la Exhibición Personal.

FUNCIONES

- ✓ Ver al agraviado
- ✓ Entrevistarlo.
- ✓ Verificar lesiones.
- ✓ Solicitar informes.
- ✓ Ordenar cesar vejámenes
- ✓ Informar resultados.

CUADRO COMPARATIVO

 Acción	 Recurso
Protege derechos	Revisa resoluciones

 Acción	 Recurso
No requiere proceso previo	Sí requiere proceso previo
Exhibición Personal	Apelación
Previene abusos	Corrige errores

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Art. 263 CPRG



Reconoce Exhibición Personal



Ley de Amparo Arts. 81-100



Regulan procedimiento



Tribunal competente



Juez Ejecutor



Protección efectiva

GIMNASIO MENTAL

CASO 1

La policía detiene a Juan sin orden ni flagrancia.

¿Procede?

 Sí.

CASO 2

Pedro está detenido legalmente pero es golpeado.

¿Procede?

 Sí.

CASO 3

Una empresa impide salir a sus trabajadores durante una auditoría.

¿Procede?

 Sí.

SIMULACRO DE EXAMEN

Pregunta 1

¿La Exhibición Personal es acción o recurso?

✓ Acción.

Pregunta 2

¿Puede solicitarla cualquier persona?

✓ Sí.

Pregunta 3

¿Puede practicarse a medianoche?

✓ Sí.

Pregunta 4

¿Protege únicamente contra detenciones ilegales?

✗ No.

También protege contra vejámenes y coacciones.

ÍNDICE MAESTRO

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Exhibición Personal	Botón de emergencia	Proteger libertad
Acción	APP	Iniciar protección
Vejámenes	Golpes + amenazas	Detener abusos
Juez ejecutor	Inspector	Verificar situación
Libertad ambulatoria	Caminar libre	Evitar restricciones

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

📌 Artículo 263 CPRG

Anotar: "Protege libertad corporal y ambulatoria."

📌 Artículo 82 Ley de Amparo

Anotar: "Contiene los supuestos de procedencia."

Detenido ilegalmente.

Amenazado.

Cohibido.

Sufriendo vejámenes.

 Artículo 85

Anotar: "Cualquier persona puede solicitarla."

 Artículo 84

Anotar: "Puede iniciarse ante cualquier tribunal por prevención."

 Artículo 89

Anotar: "Debe practicarse dentro de 24 horas."

 Artículo 90

Anotar: "Obligación inmediata de actuar."

No hacerlo puede generar responsabilidad grave.

FRASE FINAL DE EXAMEN

Si solo recuerdas una idea de toda la clase, recuerda esta:

La Exhibición Personal es la garantía constitucional que activa la intervención inmediata de un juez para proteger la libertad y la integridad de cualquier persona que esté detenida ilegalmente, amenazada, cohibida o sufriendo vejámenes, pudiendo ser solicitada por cualquier persona, en cualquier momento y por cualquier medio.

EXHIBICIÓN PERSONAL

📅 Date	May 2, 2026
⚙️ Status	Not started

¿Qué es?

La **Exhibición Personal** es la garantía constitucional que protege la **libertad y la integridad física** de una persona cuando está detenida ilegalmente, desaparecida o sufriendo vejámenes, abusos o malos tratos.

¿Por qué importa?

Porque es el mecanismo más rápido para que un juez intervenga cuando una persona está siendo privada ilegalmente de su libertad o está siendo maltratada.

Analogía central

Pensar en la Exhibición Personal es como un botón de emergencia constitucional.

Cuando una persona desaparece, es detenida ilegalmente o está siendo maltratada, se presiona ese botón y el juez debe actuar inmediatamente para verificar qué está ocurriendo.

PANORAMA LEGAL EN 30 SEGUNDOS

La Exhibición Personal:

- ✓ Protege la libertad individual.
 - ✓ Protege la integridad física.
 - ✓ Puede solicitarse sin formalismos.
 - ✓ Puede presentarse incluso por terceros.
 - ✓ No puede desistirse mientras no aparezca el exhibido.
 - ✓ Permite que el juez tenga facultades extraordinarias para investigar.
-

ANALOGÍA LEGAL PODEROSA

Imagina que el Estado tiene una enorme prisión con miles de puertas.

La Exhibición Personal es la llave constitucional que permite al juez abrir cualquier puerta para verificar:

- Si alguien está detenido ilegalmente.
- Si alguien está desaparecido.
- Si alguien está siendo golpeado.
- Si alguien está siendo coaccionado.

FINALIDAD DE LA EXHIBICIÓN PERSONAL

DEFINICIÓN

Garantía constitucional destinada a proteger la libertad y la integridad física de las personas.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque históricamente las personas podían:

- Ser capturadas ilegalmente.
- Desaparecer.
- Ser torturadas.
- Permanecer detenidas sin control judicial.

La Exhibición Personal evita esos abusos.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como llamar al 911 constitucional.

Cuando alguien desaparece o está siendo maltratado, el juez debe intervenir inmediatamente.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina que tu amigo desaparece.

Presionas un botón rojo.

Inmediatamente aparece un juez preguntando:

- 👉 ¿Dónde está?
- 👉 ¿Está bien?
- 👉 ¿Lo golpean?
- 👉 ¿Lo tienen legalmente?

Ese botón es la Exhibición Personal.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Si una persona:

1. Está detenida ilegalmente.
2. Está desaparecida.
3. Está siendo golpeada en prisión.
4. Está siendo coaccionada.

Entonces:

- ➡ Solicitar Exhibición Personal.
- ➡ El juez verifica.
- ➡ El juez ordena medidas inmediatas.

EJEMPLO DE VIDA REAL

Carlos está preso legalmente.

Sin embargo, otros internos lo golpean diariamente.

Su abogado solicita Exhibición Personal.

El juez verifica la situación y ordena su traslado a otro sector del centro penitenciario.

ERROR COMÚN

❌ Pensar que solo sirve para liberar personas.

✅ También protege la integridad física.

ERROR JURÍDICO COMÚN

❌ “Solo procede cuando la detención es ilegal.”

✅ También procede cuando existen vejámenes o malos tratos.

MNEMOTECNIA

LID: L → Libertad I → Integridad D → Detenido

Si existe riesgo para alguno de esos elementos, piensa en Exhibición Personal.

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿La Exhibición Personal protege únicamente la libertad?
2. ¿Puede utilizarse para detener malos tratos?
3. ¿Protege la integridad física?

✓ Respuestas: No – Sí – Sí

FORMAS DE PRESENTACIÓN

DEFINICIÓN

La solicitud puede realizarse con extrema flexibilidad.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque las emergencias no esperan formalidades.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Cuando una casa se incendia nadie exige un informe de 50 páginas para llamar a los bomberos.

La Exhibición Personal funciona igual.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Si alguien desaparece:

No necesitas una tesis.

Necesitas ayuda inmediata.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Puede solicitarse:

- ✓ Verbalmente
 - ✓ Por teléfono
 - ✓ Por escrito
 - ✓ Mediante formulario
-

EJEMPLO DE VIDA REAL

María observa que su hermano fue capturado y no aparece en ninguna comisaría.

Puede acudir inmediatamente al juzgado y solicitar la Exhibición Personal.

ERROR COMÚN

✗ Creer que se necesita un memorial complejo.

✓ Puede utilizarse incluso un formulario.

TRUCO DE MEMORIA

VTE: Verbal → Teléfono → Escrito

AUTOEVALUACIÓN

¿Se necesita una demanda compleja?

✗ No.

EXHIBICIÓN EN EL LUGAR DE DETENCIÓN

(ARTÍCULO 96)

DEFINICIÓN

El juez puede practicar la Exhibición Personal directamente donde se encuentra el detenido.

¿POR QUÉ EXISTE?

Para verificar personalmente la situación real del exhibido.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

No siempre basta con revisar papeles.
A veces el juez debe ir personalmente.

EJEMPLO REAL EXPLICADO EN CLASE

El licenciado relató cómo jueces acudían al Preventivo de Zona 18 para entrevistar detenidos y verificar si sufrían abusos.

RECETA PRÁCTICA

1. Solicitud.

2. Juez ordena exhibición.
 3. Se traslada al lugar.
 4. Entrevista al exhibido.
 5. Toma medidas.
-

ERROR COMÚN

 Pensar que el juez siempre resuelve desde su despacho.

 Puede acudir personalmente.

MNEMOTECNIA

JVI: Juez → Verifica → In situ

AUTOEVALUACIÓN

¿Puede el juez acudir al centro de detención?

 Sí.

LIBERTAD INMEDIATA

(ARTÍCULO 97)

DEFINICIÓN

Si la detención es ilegal, el juez debe ordenar la libertad inmediata.

RECETA PRÁCTICA

Detención ilegal

↓

Exhibición Personal

↓

Verificación

↓

Libertad inmediata

ERROR COMÚN

✗ Esperar otro juicio.

✓ La libertad puede ordenarse inmediatamente.

MNEMOTECNIA

ILI: Ilegalidad → Libertad → Inmediata

FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL JUEZ

(ARTÍCULO 98)

DEFINICIÓN

El juez puede ordenar cualquier diligencia necesaria para esclarecer los hechos.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

El juez constitucional no es un espectador.

Es un investigador activo.

RECETA PRÁCTICA

Puede solicitar:

✓ Testigos

✓ Expertos

✓ Informes

✓ Documentos

✓ Información adicional

ERROR COMÚN

 Creer que el juez solo analiza documentos.

 Puede investigar activamente.

TRUCO DE MEMORIA

TEI: Testigos → Expertos → Informes

AUTOEVALUACIÓN

¿Puede el juez actuar de oficio?

 Sí.

VEJÁMENES EN PRISIÓN

DEFINICIÓN

La Exhibición Personal procede aunque la detención sea legal si existen malos tratos o abusos.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque la prisión elimina la libertad, pero NO los derechos humanos.

CASO PRÁCTICO

Un interno es golpeado diariamente.

Su abogado solicita Exhibición Personal.

El juez:

1. Lo evalúa.
 2. Comprueba los abusos.
 3. Ordena traslado.
-

ERROR COMÚN

 “Como está preso no tiene derechos.”

 Sigue protegido constitucionalmente.

MNEMOTECNIA

PGT: Preso → Golpeado → Traslado

AUTOEVALUACIÓN

¿Una persona detenida legalmente puede pedir Exhibición Personal?

✓ Sí.

DESISTIMIENTO

(ARTÍCULO 110)

DEFINICIÓN

No puede aceptarse desistimiento mientras no aparezca el exhibido.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Es como activar una búsqueda de rescate.

No puede cancelarse mientras la persona siga desaparecida.

ERROR DE EXAMEN

✗ “Sí puede desistirse.”

✓ Puede presentarse el desistimiento.

PERO

🚨 El tribunal NO lo acepta hasta localizar al exhibido.

MNEMOTECNIA

NDA: No → Desaparece → Archivo

AUTOEVALUACIÓN

¿Puede terminarse el proceso sin localizar al exhibido?

✗ No.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE AVERIGUACIÓN

(ART. 467 CPP)

DEFINICIÓN

Procedimiento que continúa cuando la Exhibición Personal no logra localizar al desaparecido.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque el Estado sigue obligado a buscar a la persona.

FLUJO PROCESAL

Desaparición

↓

Exhibición Personal

↓

No aparece

↓

Art. 467 CPP

↓

Interviene CSJ

↓

Investiga MP

↓

Búsqueda hasta esclarecer

EJEMPLO

Vecinos observan que hombres armados se llevan a Juan.

No aparece.

Se interpone Exhibición Personal.

No se localiza.

Procede la averiguación especial.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que el caso termina.

✓ Continúa la investigación.

MNEMOTECNIA

ENA: Exhibición → No aparece → Averiguación

HERRAMIENTAS VISUALES PARA RETENCIÓN

CUADRO COMPARATIVO

 Situación	¿Procede Exhibición?
Detención ilegal	✓ Sí
Desaparición	✓ Sí
Golpes en prisión	✓ Sí
Vejámenes	✓ Sí
Persona localizada y libre	✗ No

FLUJO MAESTRO

Persona desaparece

↓

Solicitud de Exhibición Personal

↓

Juez Constitucional

↓

Verifica situación

↓

¿Está localizada?

└ Sí → Protección o libertad

└ No → Procedimiento Especial de Averiguación

↓

Investigación MP

↓

Esclarecimiento total

CONEXIONES CRUZADAS

Exhibición Personal → protege libertad

Exhibición Personal → protege integridad

Exhibición Personal → activa investigación

Exhibición Personal → puede generar averiguación especial

GIMNASIO MENTAL

Caso 1 (Básico)

Pedro fue detenido y no aparece en ninguna comisaría.

¿Qué procede?

✓ Exhibición Personal.

Caso 2 (Intermedio)

Marcos está preso legalmente pero recibe golpizas constantes.

¿Qué procede?

✓ Exhibición Personal para cesar vejámenes.

Caso 3 (Avanzado)

Se interpone Exhibición Personal.

No encuentran al exhibido.

¿Qué sigue?

✓ Procedimiento Especial de Averiguación (Art. 467 CPP).

SIMULACRO DE EXAMEN

1.

¿Puede solicitarse Exhibición Personal por teléfono?

✓ Sí.

2.

¿Puede desistirse libremente?

✗ No.

3.

¿Qué protege además de la libertad?

✓ La integridad física.

4.

¿Qué ocurre si no aparece el exhibido?

✓ Procedimiento Especial de Averiguación.

5.

¿Puede el juez solicitar testigos y expertos?

✓ Sí.

ÍNDICE MAESTRO

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Finalidad	LID	Libertad e Integridad
Solicitud	VTE	Verbal, Teléfono, Escrito
Libertad inmediata	ILI	Detención ilegal
Facultades del juez	TEI	Testigos, Expertos, Informes
Vejámenes	PGT	Protección del preso
Desistimiento	NDA	No se acepta
Averiguación	ENA	Sigue la búsqueda

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

✍ Anotar junto al **Artículo 96**:

El juez puede practicar la exhibición directamente en el lugar de detención.

 Anotar junto al **Artículo 97:**

Si la detención es ilegal, la libertad debe ordenarse inmediatamente.

 Anotar junto al **Artículo 98:**

El juez constitucional tiene amplias facultades para investigar y puede actuar de oficio.

 Anotar junto al **Artículo 110:**

El desistimiento puede presentarse, pero NO se acepta mientras no aparezca el exhibido.

 Pregunta frecuente de examen según el licenciado.

 Anotar junto al **Artículo 467 CPP:**

Si la Exhibición Personal no localiza a la persona, procede el Procedimiento Especial de Averiguación.

 Tema señalado expresamente para examen.

REGLA DE ORO PARA EL EXAMEN

Si recuerdas una sola frase de toda la clase, recuerda esta:

La Exhibición Personal no solo protege la libertad; también protege la integridad física de cualquier persona y obliga al Estado a buscarla hasta encontrarla o esclarecer su situación.

Control de Constitucionalidad Normativa, Inconstitucionalidad de las Leyes, Sistemas de Control Constitucional y Amparo

📅 Date	May 16, 2026
🌀 Status	Not started

El control de constitucionalidad es el mecanismo que garantiza que ninguna ley, reglamento, resolución o acto de autoridad contradiga la Constitución. Si una norma inferior entra en conflicto con la Constitución, debe prevalecer la Constitución por ser la norma suprema.

Analogía Central

Pensar en la Constitución es como pensar en los cimientos de un edificio.

- La Constitución = cimientos.
- Las leyes ordinarias = pisos.
- Los reglamentos = habitaciones.
- Los contratos y actos particulares = muebles.

Si los cimientos fallan, todo el edificio se vuelve inseguro.

Analogía Jurídica Poderosa

Panorama Legal en 30 segundos

La Constitución es la norma suprema del Estado.

Todo acto estatal debe respetarla.

El control constitucional verifica que las normas inferiores sean compatibles con ella.

En Guatemala este control se realiza mediante:

- Inconstitucionalidad general
- Inconstitucionalidad en caso concreto
- Amparo

Relevancia Profesional

La Corte de Constitucionalidad funciona como un árbitro supremo del juego jurídico.

No crea las reglas.

Verifica que todos jueguen conforme a ellas.

Todo abogado debe saber:

- Cuándo una ley es inconstitucional.
- Cómo plantear una inconstitucionalidad.
- Cuándo procede el amparo.
- Qué tribunal es competente.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

DEFINICIÓN

Sistema de instituciones y procedimientos destinados a verificar que todas las normas jurídicas respeten la Constitución.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque el Estado puede emitir leyes, reglamentos o actos que violen derechos fundamentales.

Se necesita un mecanismo que limite el poder.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como un inspector de calidad.

Revisa que todo lo que produzca el Estado cumpla con el "manual principal", que es la Constitución.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina una escuela.

La directora establece reglas.

Si un maestro crea una regla que contradice las reglas de la directora, esa regla no vale.

La directora sería la Constitución.

RECETA PRÁCTICA

Para verificar constitucionalidad:

1. Identifica la norma.

EJEMPLO

María recibe una multa.

Nunca fue notificada.

2. Busca el artículo constitucional relacionado.
3. Compara ambos contenidos.
4. Determina si existe contradicción.
5. Si existe contradicción → procede control constitucional.

La autoridad le exige pagar.

María invoca su derecho de defensa.

Existe posible violación constitucional.

Procede control constitucional.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que toda ley es válida solo porque fue aprobada.

✓ Verificar si respeta la Constitución.

ERROR JURÍDICO COMÚN

✗ "La ley posterior siempre prevalece."

✓ Solo prevalece si no contradice la Constitución.

MNEMOTECNIA

CONTROL =

Comparar

Observar

Normas

Testear

Respeto

Orden

Legal

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuál es la finalidad principal del control constitucional?
 2. ¿Puede una ley ordinaria contradecir la Constitución?
 3. ¿Qué protege el control constitucional?
-

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

DEFINICIÓN

Principio según el cual la Constitución ocupa el nivel más alto del ordenamiento jurídico.

¿POR QUÉ EXISTE?

Para evitar abusos del poder estatal.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es el "jefe máximo" de todas las normas.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

La Constitución es el sol.

Las demás leyes son planetas.

Todos giran alrededor de ella.

RECETA PRÁCTICA

Pregúntate: ¿La norma contradice la Constitución?

Si la respuesta es sí: → La norma es inconstitucional.

EJEMPLO

Una ley limita arbitrariamente la libertad religiosa.

La Constitución garantiza dicha libertad.

La ley puede ser expulsada del ordenamiento jurídico.

ERROR COMÚN

✗ Creer que Congreso puede hacer cualquier ley.

✓ El Congreso está limitado por la Constitución.

TRUCO DE MEMORIA

SUPREMACÍA = "SUPREMO MANDA"

AUTOEVALUACIÓN

¿Quién manda:

- Constitución
- Ley ordinaria
- Reglamento

MARBURY VS MADISON (1803)

DEFINICIÓN

Sentencia histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos que consolidó el control judicial de constitucionalidad.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque surgió un conflicto entre una ley y la Constitución.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Un juez dijo:

"Si una ley contradice la Constitución, no debo aplicarla."

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Es el momento donde un árbitro expulsó una regla injusta del partido.

RECETA PRÁCTICA

Recordar:

1. Constitución = ley suprema.
2. Ley contraria = inválida.
3. Juez = no debe aplicarla.

EJEMPLO

Si una ley permite algo prohibido por la Constitución:

El juez aplica la Constitución.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que nació en Guatemala.

✓ Nació en Estados Unidos.

MNEMOTECNIA

MARBURY =

Marshall Manda

AUTOEVALUACIÓN

¿Quién resolvió
Marbury vs Madison?

¿En qué año?

¿Por qué es
importante?

HANS Kelsen Y EL CONTROL CONCENTRADO

DEFINICIÓN

Teoría que propone un tribunal especializado para proteger la Constitución.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque no cualquier órgano debe tener la última palabra sobre constitucionalidad.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Kelsen diseñó un guardián exclusivo de la Constitución.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Si el país fuera un videojuego:
La Corte Constitucional sería el administrador principal.

RECETA PRÁCTICA

Identifica:

1. Constitución.
2. Ley ordinaria.
3. Reglamento.
4. Norma individualizada.

Verifica compatibilidad.

EJEMPLO

La Corte de Constitucionalidad expulsa una ley del sistema jurídico.

ERROR COMÚN

-  Pensar que la Corte crea leyes.
-  Solo controla constitucionalidad.

MNEMOTECNIA

KELSEN = "K"ontrola la "K"úspide.

AUTOEVALUACIÓN

¿Quién creó el modelo concentrado?

¿Qué tribunal lo aplica?

CUADRO COMPARATIVO

SISTEMA DIFUSO VS CONCENTRADO

Característica	 Difuso	 Concentrado
Quién controla	Todos los jueces	Tribunal Constitucional
Origen	Marbury vs Madison	Kelsen
Efecto	Caso concreto	General
Alcance	Individual	General
Guatemala	Sí	Sí

FLUJO PROCESAL

INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL

Ley → Contradice Constitución → CC conoce → Declara inconstitucional → Sale del ordenamiento jurídico

INCONSTITUCIONALIDAD EN CASO CONCRETO

Caso judicial → Norma aplicable → Se cuestiona constitucionalidad → Juez/CC analiza → Solo afecta ese caso

AMPARO

Violación de derecho → Se presenta amparo → Tribunal conoce → Restituye o protege derecho

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Constitución

↓

Tratados de Derechos Humanos (Art. 46)

↓

Leyes Ordinarias

↓

Reglamentos

↓

Normas Individualizadas

Principio:

Norma Superior

→ determina validez

→ de la norma inferior

GIMNASIO MENTAL

CASO 1

Un reglamento
contradice una ley.

¿Qué prevalece?

Respuesta:

La ley ordinaria.

CASO 2

Una ley contradice la
Constitución.

¿Qué prevalece?

Respuesta:

La Constitución.

CASO 3

Solo Pedro es afectado
por una norma
inconstitucional.

¿Qué plantea?

Respuesta:

Inconstitucionalidad en
caso concreto.

SIMULACRO DE EXAMEN

1. ¿Qué caso originó el control judicial de constitucionalidad?
2. ¿Quién diseñó el modelo concentrado?
3. ¿Qué significa supremacía constitucional?
4. Diferencia entre inconstitucionalidad general y caso concreto.

5. ¿Qué protege el amparo?
6. ¿Por qué Guatemala tiene sistema mixto?
7. ¿Cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad?
8. ¿Qué sucede si una ley contradice la Constitución?

CHEQUEO FINAL

Responde SÍ o NO

- ☐ ¿La Constitución es la norma suprema?
- ☐ ¿Un reglamento puede prevalecer sobre una ley?
- ☐ ¿Todos los jueces pueden examinar constitucionalidad en ciertos casos?
- ☐ ¿La CC puede expulsar leyes del ordenamiento jurídico?
- ☐ ¿El amparo protege derechos fundamentales?

Si respondiste:

SÍ – NO – SÍ – SÍ – SÍ

→ Comprendiste la clase.

ÍNDICE MAESTRO

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Supremacía Constitucional	Supremo manda	Resolver conflictos normativos
Marbury vs Madison	Marshall manda	Control judicial
Kelsen	Controla la cúspide	Tribunal Constitucional
Difuso	Todos revisan	Caso concreto
Concentrado	Uno decide	Control general
Amparo	Escudo constitucional	Proteger derechos

FIGURAS JURÍDICAS CLAVE

FIGURA	TRUCO DE MEMORIA	APLICACIÓN
Inconstitucionalidad General	Borra la ley	Efectos generales

FIGURA	TRUCO DE MEMORIA	APLICACIÓN
Caso Concreto	Solo este caso	Efecto entre partes
Amparo	Escudo	Defensa de derechos
Control Constitucional	Inspector Supremo	Revisar normas

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

Artículo 265 CPRG

AMPARO

"Protección contra abusos de autoridad."

Artículo 267 CPRG

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

"Permite expulsar normas contrarias a la Constitución."

Artículo 46 CPRG

PREEMINENCIA DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS

"Complementa la jerarquía normativa."

Recordatorio de Examen

- ★ Marbury vs Madison = Modelo Difuso.
- ★ Kelsen = Modelo Concentrado.
- ★ Guatemala = Sistema Mixto.
- ★ Constitución = Norma Suprema.
- ★ Inconstitucionalidad General = Efecto para todos.
- ★ Inconstitucionalidad en Caso Concreto = Solo para las partes.
- ★ Amparo = Defensa inmediata de derechos fundamentales.

FRASE FINAL PARA DEFENSA ORAL

"El control de constitucionalidad garantiza la supremacía de la Constitución, asegurando que ninguna ley, reglamento o acto estatal pueda prevalecer sobre los derechos fundamentales y principios constitucionales, mediante mecanismos como la inconstitucionalidad general, la inconstitucionalidad en caso concreto y el amparo."

INCONSTITUCIONALIDAD EN CASO CONCRETO

📅 Date	May 23, 2026
⚙️ Status	Not started

¿Qué es?

La **inconstitucionalidad en caso concreto** es el mecanismo mediante el cual una persona solicita que una ley **NO se aplique a su caso específico** porque considera que contradice la Constitución.

¿Por qué importa?

Porque permite defender derechos constitucionales cuando una norma legal perjudica directamente a una persona dentro de un proceso judicial.

Analogía Central

👉 **Piensa en la Constitución como el jefe máximo de una empresa.**

Si un supervisor (la ley ordinaria) da una orden que contradice las instrucciones del jefe máximo (la Constitución), el trabajador puede decir:

┆ "Esa orden no debe aplicarse en mi caso porque contradice al jefe."

Eso es exactamente una inconstitucionalidad en caso concreto.

PANORAMA LEGAL EN 30 SEGUNDOS

La figura está regulada en los **artículos 116 al 123 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.**

Su finalidad **NO** es eliminar una ley del ordenamiento jurídico.

Su finalidad es:

ANALOGÍA LEGAL PODEROSA

Inconstitucionalidad General

🏛️ "La ley es expulsada del sistema."

Inconstitucionalidad en Caso Concreto

👤 "La ley sigue existiendo, pero no se aplica a mí."

✓ Evitar que una norma sea aplicada a una persona específica en un proceso específico.

Por eso sus efectos son personales.

RELEVANCIA PROFESIONAL

Todo abogado debe dominar esta figura porque:

- Puede detener la aplicación de una norma perjudicial.
 - Puede modificar el rumbo de un proceso.
 - Puede suspender temporalmente un juicio.
 - Es una herramienta estratégica de litigio constitucional.
-

DEFINICIÓN

Acción constitucional mediante la cual una persona solicita que una ley sea declarada inaplicable dentro de un proceso específico por ser contraria a la Constitución.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque las leyes pueden entrar en conflicto con derechos constitucionales.

La Constitución necesita un mecanismo para defenderse.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Imagina que en un juego existe una regla nueva.

Pero cuando tú comenzaste a jugar esa regla no existía.

Entonces dices:

"No me pueden castigar usando una regla que no existía cuando actué."

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

 La Constitución es el director de la escuela.

Las leyes son los maestros.

Si un maestro pone una regla injusta o contraria a la del director:

 Puedes pedir que esa regla NO te la apliquen.

Eso es exactamente el razonamiento
detrás de muchas
inconstitucionalidades en caso
concreto.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA

Para plantear una inconstitucionalidad:

- 1 Identificar la norma que se aplicará.
- 2 Compararla con la Constitución.
- 3 Encontrar la contradicción.
- 4 Argumentar jurídicamente el choque.
- 5 Solicitar que NO se aplique en tu caso.

EJEMPLO DE VIDA REAL

María es procesada por una conducta.

Cuando la realizó era una falta.

Años después el Congreso la convierte en delito.

María plantea:

"No me pueden aplicar una ley posterior."

Solicita la inconstitucionalidad en caso concreto.

ERROR COMÚN

- ✗ Creer que sirve para eliminar una ley.
- ✓ Sirve para que NO te la apliquen a ti.

ERROR JURÍDICO COMÚN

- ✗ Confundirla con la inconstitucionalidad general.
- ✓ Entender que sus efectos son personales.

MNEMOTECNIA

"CASO = SOLO YO"

C → Concreto

A → Afecta

S → Solo

O → Uno

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿La ley desaparece del sistema?
2. ¿Los efectos son generales?
3. ¿Busca evitar la aplicación de una norma?

✓ **Respuestas:** No - No - Sí

FORMAS DE PLANTEAMIENTO

DEFINICIÓN

La ley permite presentar la inconstitucionalidad de tres maneras:

- Acción
- Excepción
- Incidente

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque los procesos pueden encontrarse en diferentes etapas.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Son tres puertas distintas para entrar al mismo edificio.

Todas llevan al mismo lugar:

👉 Solicitar que una norma no se aplique.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

🚪 Puerta 1 = Acción

🚪 Puerta 2 = Excepción

🚪 Puerta 3 = Incidente

Diferente entrada. Mismo destino.

RECETA PRÁCTICA

Acción

Cuando aún no existe procedimiento previo.

Excepción

Cuando ya existe un proceso.

Incidente

Cuando ya existe proceso pero se tramita en cuerda separada.

EJEMPLO

El MP aún no procesa a Carlos.

Carlos sabe que será perseguido.

Presenta la inconstitucionalidad como:

👉 Acción.

ERROR COMÚN

✗ Creer que siempre se presenta igual.

✓ Depende del momento procesal.

MNEMOTECNIA

A-E-I

Acción

Excepción

Incidente

AUTOEVALUACIÓN

¿Cuáles son las tres formas?

✓ Acción – Excepción – Incidente

OBJETO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

DEFINICIÓN

Lograr que una norma NO sea aplicada.

FRASE DE EXAMEN

El objeto de la inconstitucionalidad en caso concreto es:

"Que una disposición legal no sea aplicada por considerarse contraria a la Constitución."

EJEMPLO

Financiamiento electoral ilícito.

Personas alegaron:

┆ "Cuando realizamos la conducta aún no era delito."

Por ello pidieron que la norma no les fuera aplicada.

ERROR COMÚN

✗ Buscar que el juez revise toda la sentencia.

✓ El juez analiza la norma impugnada.

AUTOEVALUACIÓN

¿Qué se analiza?

A) Toda la sentencia

B) La norma impugnada

✓ B

COMPETENCIA

(Artículo 120)

DEFINICIÓN

La inconstitucionalidad se presenta ante el tribunal que conoce el asunto.

DATO CLAVE

Cuando se plantea una inconstitucionalidad:

👉 El tribunal asume carácter de Tribunal Constitucional.

EJEMPLO

Si el proceso está en un Juzgado de Primera Instancia Civil:

Ese mismo órgano conoce inicialmente la inconstitucionalidad.

ERROR COMÚN

✗ Pensar que siempre se presenta directamente ante la Corte de Constitucionalidad.

✓ Primero se presenta ante el tribunal competente.

TRÁMITE

FLUJO PROCESAL

INICIO

↓

Presentación

↓

Audiencia MP y partes (9 días)

↓

Vista pública (si se solicita)

↓

Resolución (3 días)

↓

Apelación

↓

Corte de Constitucionalidad

↓

Resolución definitiva

PLAZOS CLAVE

Acto	Plazo
Audiencia	9 días
Resolución	3 días
Apelación	3 días

CASO DEL ARTÍCULO 243 CPCYM

EL PROBLEMA

La ley exige al arrendatario:

 Pagar o consignar rentas
antes de poder apelar.

ARGUMENTO DEL ARRENDATARIO

Artículo 4 Constitucional

 Derecho de igualdad.

"Si la otra parte puede apelar
libremente, ¿por qué yo no?"

ARGUMENTO DE LA CORTE

La Corte concluyó:

 No existe violación al principio de
igualdad.

Porque:

- Existe desigualdad material entre las partes.
- La medida protege al arrendante.
- Evita apelaciones meramente dilatorias.

RESULTADO

 Inconstitucionalidad SIN LUGAR.

CUADRO COMPARATIVO DE SUPERVIVENCIA

 General	 Caso Concreto
Expulsa norma	No expulsa norma
Efecto para todos	Efecto personal
Erga Omnes	Inter Partes
Beneficia colectividad	Beneficia interesado

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Constitución

↓

Art. 4 (Igualdad)

↓

Art. 12 (Defensa)

↓

Art. 204 (Supremacía Constitucional)

↓

Ley de Amparo

↓

Arts. 116-123

↓

Inconstitucionalidad en Caso Concreto

GIMNASIO MENTAL

Ejercicio 1

Una ley nueva agrava una sanción.

¿Puede aplicarse a hechos anteriores?

☒ No.

Ejercicio 2

Un juez aplica una norma que contradice claramente la Constitución.

¿Qué planteas?



Inconstitucionalidad en caso concreto.

Ejercicio 3

La Corte declara con lugar una inconstitucionalidad en caso concreto.

¿La ley desaparece?



No.

SIMULACRO DE EXAMEN

Pregunta 1

¿Cuál es el objeto de la inconstitucionalidad en caso concreto?

☒ Que una norma no sea aplicada al caso específico.

Pregunta 2

¿Cuáles son sus formas de planteamiento?

☒ Acción, excepción e incidente.

Pregunta 3

¿Quién conoce la apelación?

☒ Corte de Constitucionalidad.

Pregunta 4

¿La norma es expulsada del ordenamiento jurídico?

☒ No.

CHEQUEO FINAL DE COMPRENSIÓN

Responde SÍ o NO:

- ☐ ¿Tiene efectos generales?
- ☐ ¿Puede plantearse como excepción?
- ☐ ¿Puede plantearse como incidente?
- ☐ ¿Su finalidad es la inaplicabilidad?
- ☐ ¿La apelación la conoce la CC?

Respuestas

☒ No

☒ Sí

☒ Sí

☒ Sí

☒ Sí

ÍNDICE MAESTRO DE SUPERVIVENCIA

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Caso concreto	SOLO YO	Evitar aplicación de norma

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Acción	Antes	Cuando no existe proceso
Excepción	Defensa	Dentro del proceso
Incidente	Paralelo	Cuerda separada
Inaplicabilidad	NO ME LA APLIQUE	Finalidad principal
Apelación	3 días	Impugnar resolución

ARTÍCULOS QUE DEBES MEMORIZAR

ARTÍCULO	RECUERDA
116	Objeto y formas
120	Competencia
121	Audiencia y trámite
126	Suspensión del proceso
127	Apelación
128	Limitación jurisdiccional
129	Facultades del tribunal

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

 Anota junto al artículo 116:

| "Objeto: que NO se aplique la norma."

 Anota junto al artículo 120:

| "El tribunal asume carácter constitucional."

 Anota junto al artículo 121:

| "Audiencia 9 días + resolución 3 días."

 Anota junto al artículo 127:

| "Apelación: 3 días."

 Anota en letras grandes:

| "INCONSTITUCIONALIDAD EN CASO CONCRETO ≠ ELIMINAR LA LEY"

Y debajo:

| "SOLO EVITA SU APLICACIÓN AL INTERESADO."

FRASE FINAL DE EXAMEN

La inconstitucionalidad en caso concreto NO busca expulsar una ley del ordenamiento jurídico; busca únicamente que esa ley NO sea aplicada a una persona específica dentro de un caso específico.

Inconstitucionalidad en Caso Concreto, el principio de irretroactividad de la ley

📅 Date	May 30, 2026
⚙️ Status	Not started

Inconstitucionalidad en Caso Concreto e Irretroactividad de la Ley Penal

La inconstitucionalidad en caso concreto es un mecanismo que permite impedir que una norma sea aplicada a una persona dentro de un proceso específico cuando dicha aplicación viola la Constitución.

Panorama ultra-rápido

- La Constitución protege a las personas contra la aplicación retroactiva de las leyes.
- Nadie puede ser castigado por una conducta que no era delito cuando ocurrió.
- En materia penal existe una excepción: la ley sí puede aplicarse retroactivamente cuando beneficia al reo.
- La Corte de Constitucionalidad declaró inaplicable el artículo 407 O del Código Penal porque los hechos ocurrieron antes de que dicha norma existiera.

Analogía Central

Pensar en la irretroactividad de la ley es como un partido de fútbol.

No puedes cambiar las reglas en el minuto 90 y expulsar a un jugador por algo que era permitido cuando inició el partido.

PANORAMA LEGAL EN 30 SEGUNDOS

La Constitución Política protege la seguridad jurídica mediante el artículo 15.

Este artículo impide que una ley nueva castigue hechos ocurridos antes de su vigencia.

La Corte de Constitucionalidad actúa como guardián de esta garantía.

La inconstitucionalidad en caso concreto sirve para bloquear la aplicación de normas incompatibles con la Constitución dentro de un proceso específico.

Analogía Jurídica

La Constitución es el árbitro supremo.

Si una ley ordinaria intenta cambiar el resultado del partido después de jugado, el árbitro constitucional anula esa jugada.

RELEVANCIA PROFESIONAL

[GARANTÍA DE EXAMEN PROFESIONAL]

Todo abogado litigante debe dominar este tema porque:

- Aparece en procesos penales.
 - Aparece en amparos.
 - Aparece en procesos administrativos.
 - Aparece en materia civil.
 - Permite obtener la inaplicación de normas perjudiciales para el cliente.
-

INCONSTITUCIONALIDAD EN CASO CONCRETO

DEFINICIÓN

Mecanismo constitucional mediante el cual se solicita que una norma jurídica NO sea aplicada dentro de un proceso determinado porque contradice la Constitución.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque las leyes ordinarias pueden contener disposiciones incompatibles con la Constitución.

La finalidad es proteger los derechos fundamentales de las personas.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Es como decirle al juez:

"Esa regla existe, pero no puede utilizarse contra mí porque viola la Constitución."

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Imagina que la Constitución es el jefe de una empresa.

Si un supervisor crea una regla ilegal, el jefe puede decir:

"Esa regla no se usa en este caso."

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Para plantear una inconstitucionalidad:

1. Identificar la norma que será aplicada.
2. Identificar el artículo constitucional vulnerado.
3. Explicar la contradicción.
4. Solicitar la inaplicación de la norma.

EJEMPLO DE VIDA REAL

Jonathan Harry Chávez fue acusado utilizando el artículo 407 O.

Su defensa argumentó:

- Los hechos ocurrieron en 2011 y 2015.
- El artículo 407 O nació en 2018.
- Aplicarlo violaba el artículo 15 constitucional.

ERROR COMÚN Y CÓMO EVITARLO

✗ Creer que elimina la ley.

✓ Solo impide su aplicación en ese proceso específico.

ERROR JURÍDICO COMÚN Y CORRECCIÓN

✗ "La ley queda anulada."

✓ "La ley sigue existiendo, pero no se aplica al caso concreto."

MNEMOTECNIA

ICA: I = Inaplicación → C = Caso → A = Actual

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿La inconstitucionalidad elimina la ley?
 2. ¿Produce inaplicación o derogación?
 3. ¿Puede plantearse dentro de un proceso judicial?
-

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

DEFINICIÓN

Principio constitucional que prohíbe aplicar una ley nueva a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

¿POR QUÉ EXISTE?

Para garantizar:

- Seguridad jurídica.
 - Certeza.
 - Confianza en el sistema legal.
-

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

No pueden castigarte hoy por algo que ayer era permitido.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Es como si hoy prohibieran usar camisetas azules.

No pueden multarte por haber usado una camiseta azul el año pasado.

RECETA DE APLICACIÓN INMEDIATA

Verificar:

1. Fecha de los hechos.

EJEMPLO DE VIDA REAL

Hechos: 2011 y 2015

Norma: Artículo 407 O

Vigencia: 2018

Resultado: No puede aplicarse.

2. Fecha de vigencia de la ley.
3. Comparar ambas fechas.
4. Analizar si existe retroactividad.

ERROR COMÚN

 Pensar que toda ley puede aplicarse hacia atrás.

 Solo cuando la Constitución lo permite.

ERROR JURÍDICO COMÚN

 Confundir retroactividad con aplicación inmediata.

 Son instituciones distintas.

MNEMOTECNIA

PASADO NO TOCAR

Visualiza un letrero gigante:

 PASADO

La ley nueva no puede cruzarlo.

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿La ley se aplica a hechos anteriores?
2. ¿Qué artículo constitucional regula esta garantía?
3. ¿Qué protege la seguridad jurídica?

EXCEPCIÓN PENAL FAVORABLE AL REO

DEFINICIÓN

La ley penal sí puede aplicarse retroactivamente cuando beneficia al acusado.

¿POR QUÉ EXISTE?

Porque el Derecho Penal protege la libertad individual.

EXPLICACIÓN PARA NO JURISTAS

Si mañana reducen una pena, quien está siendo juzgado puede aprovechar esa reducción.

EXPLICACIÓN CEREBRO-AMIGABLE

Es una máquina del tiempo jurídica.

Solo funciona cuando ayuda al acusado.

RECETA DE APLICACIÓN

1. Comparar ley antigua.
2. Comparar ley nueva.
3. Ver cuál beneficia más.
4. Aplicar la favorable.

EJEMPLO

Pena antigua:

10 años

Pena nueva:

5 años

Se aplica la de 5 años.

ERROR COMÚN

 Creer que toda ley penal es retroactiva.

 Solo la favorable.

MNEMOTECNIA

F.R: Favorabilidad = Retroactividad

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Toda ley penal es retroactiva?
2. ¿Qué condición debe cumplirse?
3. ¿A quién beneficia?

CASO JONATHAN HARRY CHÁVEZ

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Ministerio Público pretendía aplicar el artículo 407 O a hechos ocurridos antes de que la norma existiera.

HECHOS CLAVE

 2011

 2015

Conductas investigadas



 2018

Se crea el artículo 407 O



MP intenta aplicarlo



Se plantea inconstitucionalidad



CC conoce apelación



CC declara inaplicable la norma

TRAMPA COMÚN

 Pensar que la CC absolvió penalmente.

 La CC solo declaró inaplicable la norma impugnada.

HERRAMIENTAS VISUALES PARA RETENCIÓN

CUADRO COMPARATIVO

 Figura	Objetivo	Resultado
Inconstitucionalidad General	Expulsar norma	Sale del ordenamiento
Inconstitucionalidad Caso Concreto	Inaplicar norma	Solo afecta un proceso

CUADRO COMPARATIVO

 Situación	¿Procede?
Ley posterior perjudica	✗ No
Ley posterior beneficia	✓ Sí
Conducta no era delito	✗ No puede sancionarse
Conducta ya era delito	✓ Puede juzgarse

MAPA DE RELACIONES NORMATIVAS

Constitución Art. 15

↓

Principio de Irretroactividad

↓

Principio de Legalidad Penal

↓

Seguridad Jurídica

↓

Inconstitucionalidad en Caso Concreto

↓

Protección de Derechos Fundamentales

FLUJO PROCESAL DEL CASO

Hechos 2011-2015

↓

MP presenta acusación

↓

Artículo 407 O (2018)

↓

Defensa plantea inconstitucionalidad

↓

Juez de primera instancia la rechaza

↓

Apelación

↓

Corte de Constitucionalidad

↓

Con Lugar

↓

Inaplicación del artículo 407 O

CONEXIONES CRUZADAS

Irretroactividad



Legalidad Penal

Legalidad Penal



Seguridad Jurídica

Seguridad Jurídica



Inconstitucionalidad en Caso Concreto

GIMNASIO MENTAL

CASO 1

En 2026 se crea un delito nuevo.

Juan realizó la conducta en 2024.

¿Puede condenarse?

☒ No.

CASO 2

Una pena baja de 20 años a 10 años.

Pedro está siendo juzgado.

¿Puede beneficiarse?

☒ Sí.

CASO 3

Una ley nueva crea una agravante.

María cometió el hecho antes.

¿Puede aplicarse?

☒ No.

SIMULACRO DE EXAMEN

PREGUNTA 1

¿Cuál es el objeto principal de la inconstitucionalidad en caso concreto?

A) Derogar la ley

B) Reformar la ley

C) Inaplicar la ley al caso específico

D) Suspender al juez

☒ Respuesta: C

PREGUNTA 2

¿Qué artículo constitucional fue analizado?

☒ Artículo 15

PREGUNTA 3

¿Qué principio protege?

☒ Irretroactividad de la ley.

PREGUNTA 4

¿Por qué la CC declaró con lugar la acción?

☒ Porque el artículo 407 O no existía cuando ocurrieron los hechos.

CHEQUEO FINAL DE COMPRENSIÓN

Responde SÍ o NO:

☐ ¿La Constitución prohíbe la retroactividad?

☐ ¿Existe excepción penal favorable?

☐ ¿La inconstitucionalidad elimina siempre la ley?

☐ ¿La CC puede declarar una norma inaplicable?

☐ ¿El caso concreto afecta únicamente el proceso específico?

Si respondes correctamente las cinco, comprendiste el núcleo completo de la clase.

ÍNDICE MAESTRO DE SUPERVIVENCIA

CONCEPTO	MNEMOTECNIA	USO PRÁCTICO
Inconstitucionalidad	ICA	Inaplicar una norma
Irretroactividad	PASADO NO TOCAR	Evitar leyes retroactivas
Favorabilidad	FR	Aplicar ley más benigna
Legalidad Penal	NO DELITO SIN LEY	Defensa penal
Seguridad Jurídica	REGLAS FIJAS	Protección ciudadana

ARTÍCULO	MNEMOTECNIA	APLICACIÓN
Art. 15 CPRG	PASADO NO TOCAR	Irretroactividad
Art. 5 CPRG	LIBERTAD DE ACCIÓN	Hacer lo que la ley no prohíbe
Art. 407 O CP	NACIÓ EN 2018	Financiamiento electoral no registrado

ANOTACIONES CRÍTICAS DEL LICENCIADO

Anoten en el Artículo 15 CPRG:

| "La ley solo puede aplicarse a hechos ocurridos durante su vigencia."

Importancia:

Base de toda la sentencia analizada.

Anoten en el margen:

| "La excepción es únicamente cuando favorece al reo."

Importancia:

Pregunta clásica de examen.

Anoten junto a la figura de Inconstitucionalidad en Caso Concreto:

| "Su finalidad es la inaplicación de la norma, NO su expulsión del ordenamiento jurídico."

Importancia:

Error más frecuente en parciales y finales.

Anoten en el caso del artículo 407 O:

| "No puede aplicarse a hechos de 2011 y 2015 porque entró en vigencia en 2018."

Importancia:

Es el razonamiento central de la Corte de Constitucionalidad y el corazón de toda la clase.